

Journal Officiel de la République Tunisienne

Traduction française

Mardi 14 Joumada I 1413 - 10 Novembre 1992

135^{ème} année

N° 75

Sommaire

Lois

- Loi n° 92-98 du 2 novembre 1992**, portant ratification de l'amendement de la convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement connues comme habitats de la sauvagine..... **1459**
- Loi n° 92-99 du 2 novembre 1992**, portant ratification du décret-loi n° 92-1 du 5 septembre 1992 portant ratification de la convention de prêt entre le gouvernement de la république tunisienne en tant que garant et la société tunisienne de l'air, d'une part, et la private export funding corporation (PEFCO) et l'export-import bank of the united states (EXIMBANK), d'autre part **1459**
- Loi n° 92-100 du 2 novembre 1992**, portant ratification du décret-loi n° 92-3 du 28 septembre 1992 portant ratification de la convention de prêt conclue le 1er septembre 1992 entre la société tunisienne de l'air et un groupe de banques étrangères ainsi que de la garantie de l'Etat tunisien à cette convention **1459**
- Loi n° 92-101 du 2 novembre 1992**, portant ratification du décret-loi n° 92-2 du 5 septembre 1992 portant ratification du contrat de location d'un répéteur de satellite conclu entre la république tunisienne et l'organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT) **1460**
- Loi n° 92-102 du 2 novembre 1992**, relative à l'institut national de sciences appliquées et de technologie **1460**
- Loi n° 92-103 du 2 novembre 1992**, portant modification de la loi n° 72-35 du 27 avril 1972 portant création de l'agence tunisienne de coopération technique **1461**
- Loi n° 92-104 du 2 novembre 1992**, modifiant le décret-loi n° 72-3 du 11 octobre 1972 fixant le régime des pensions militaires d'invalidité **1461**

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Décret n° 92-1911 du 2 novembre 1992** modifiant et complétant le décret n° 80-1002 du 6 août 1980 relatif au fonctionnement administratif et financier du centre national universitaire de documentation scientifique et technique..... **1462**

Nomination du chef du secrétariat permanent de la commission supérieure des marchés et des entreprises publiques.....	1463
Nomination d'un chef de bureau.....	1463
Nomination d'un sous-directeur.....	1463
Nomination d'un chef de service.....	1463
Nomination de sous-directeurs (rectificatifs).....	1463
Nomination d'un membre représentant le ministère des affaires sociales au conseil d'administration de l'agence Tunisienne de Coopération Technique (rectificatif).....	1463
Ministère de la Justice	
Détachement d'un magistrat.....	1463
Démission d'un magistrat.....	1464
Nomination d'un directeur.....	1464
Nomination d'un sous-directeur.....	1464
Démission d'un notaire.....	1464
Ministère de la Défense Nationale	
Nomination du président du tribunal militaire permanent de Sfax.....	1464
Ministère de la coopération internationale et de l'Investissement Extérieur	
Décret n° 92-1919 du 2 novembre 1992, portant organisation du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur.....	1464
Nomination d'un directeur.....	1466
Ministère des Finances	
Décret n° 92-1928 du 2 novembre 1992, modifiant le décret, n° 87-923 du 4 juillet 1987 fixant les modalités et les conditions d'octroi de l'aide du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers tel que modifié par le décret n° 89-1581 du 10 octobre 1989.....	1466
Ministère de l'Economie Nationale	
Décret n° 92-1923 du 2 novembre 1992, portant abrogation des dispositions du décret n° 89-105 du 9 janvier 1989 portant réglementation de la commercialisation des grignons d'olive.....	1467
Ministère de l'Agriculture	
Nomination de directeurs.....	1467
Nomination des membres permanents du conseil national de l'agriculture.....	1467
Ministère des domaines de l'Etat et des Affaires foncières	
Décret n° 92-1926 du 2 novembre 1992, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'un terrain archéologique sis à Kerkouan du gouvernorat de Nabeul.....	1468
Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat	
Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 2 novembre 1992, portant délégation de signature.....	1469
Ministère du transport	
Nomination d'un chef de service.....	1469
Ministère de L'Education et des Sciences	
Décret n° 92-1929 du 2 novembre 1992, portant organisation du ministère de l'éducation et des sciences.....	1469
Décret n° 92-1930 du 2 novembre 1992, fixant la rémunération des différents travaux exceptionnels à l'institut préparatoire aux études scientifiques et techniques et dans les concours d'agrégation en sciences mathématiques et en sciences physiques.....	1481
Décret n° 92-1931 du 2 novembre 1992, fixant le régime de rémunération des personnels enseignant à l'institut préparatoire aux études scientifiques et techniques et dans les cycles préparatoires au concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs.....	1481
Décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l'autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux.....	1482
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un chef de service.....	1482

Ministère des Affaires Sociales

Décret n° 92-1934 du 2 novembre 1992, fixant l'horaire hebdomadaire de service dû par les enseignants exerçant dans les centres de l'éducation sociale	1483
Arrêté du ministre des affaires sociales du 2 novembre 1992, relatif à l'organisation de la scolarité du cycle long de formation continue pour la promotion au grade de conseiller de l'éducation sociale	1484
Arrêté du ministre des affaires sociales du 2 novembre 1992, portant ouverture d'un concours sur dossiers pour l'accès au cycle long de formation continue pour la promotion au grade de conseiller de l'éducation sociale	1485
Arrêté du ministre des affaires sociales du 5 novembre 1992, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire de direction	1485
Arrêté du ministre des affaires sociales du 5 novembre 1992, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de dactylographe	1485

Ministère de la formation Professionnelle et de l'Emploi

Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 2 novembre 1992, portant délégation de signature	1486
---	------

Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance

Nomination d'un chef de service	1486
---------------------------------------	------

Avis et Communications

Premier Ministère

Troisième rapport annuel de la cour de discipline financière	1487
--	------

lois

Loi n° 92-98 du 2 novembre 1992, portant ratification de l'amendement de la convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement connues comme habitats de la sauvagine (1).

Au nom du peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifié l'amendement annexé à la présente loi, concernant les articles 6 et 7 de la convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement connues comme habitats de la sauvagine, et adopté par la conférence extraordinaire des parties contractantes tenue du 28 mai au 3 juin 1987 à Régina au Canada.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 92-99 du 2 novembre 1992, portant ratification du décret-loi n° 92-1 du 5 septembre 1992 portant ratification de la convention de prêt entre le gouvernement de la république tunisienne en tant que garant et la société tunisienne de l'air, d'une part, et la private export funding corporation (PEFCO) et l'export-import bank of the united states (EXIMBANK), d'autre part (1).

Au nom du peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifié le décret-loi n° 92-1 du 5 septembre 1992 portant ratification de la convention de prêt entre le gouvernement de la république tunisienne en tant que garant et la société tunisienne de l'air, d'une part, et la private export funding corporation (PEFCO) et l'export-import bank of the united states (EXIMBANK), d'autre part.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 octobre 1992.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 octobre 1992.

Loi n° 92-100 du 2 novembre 1992, portant ratification du décret-loi n° 92-3 du 28 septembre 1992 portant ratification de la convention de prêt conclue le 1er septembre 1992 entre la société tunisienne de l'air et un groupe de banques étrangères ainsi que de la garantie de l'Etat tunisien à cette convention (1).

Au nom du peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifié le décret-loi n° 92-3 du 28 septembre 1992 portant ratification de la convention de prêt conclue le 1er septembre 1992 entre la société tunisienne de l'air et un groupe de banques étrangères ainsi que de la garantie de l'Etat tunisien à cette convention.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 octobre 1992.

Loi n° 92-101 du 2 novembre 1992, portant ratification du décret-loi n° 92-2 du 5 septembre 1992 portant ratification du contrat de location d'un répéteur de satellite conclu entre la république tunisienne et l'organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT) (1).

Au nom du peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifié le décret-loi n° 92-2 du 5 septembre 1992 portant ratification du contrat de location d'un répéteur de satellite conclu entre la république tunisienne et l'organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT).

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 octobre 1992.

Loi n° 92-102 du 2 novembre 1992, relative à l'institut national de sciences appliquées et de technologie (1).

Au nom du peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. - Il est créé un établissement public à caractère scientifique et technologique, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé institut national de sciences

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 octobre 1992.

appliquées et de technologie (I.N.S.A.T.), dont le siège est à Tunis. Il est régi par les dispositions de la présente loi, ainsi que celles de la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique.

L'I.N.S.A.T. est placé sous la tutelle du ministère de l'éducation et des sciences. son Budget est rattaché pour ordre au budget général de l'Etat.

Art. 2. - L'I.N.S.A.T. dispense un enseignement supérieur ayant pour objet la formation de cadres qualifiés et de cadres hautement qualifiés dans les domaines de l'ingénierie et de la technologie pour les secteurs public et privé de la vie économique et de la recherche.

Il participe à la formation continue des ingénieurs, des cadres et des techniciens supérieurs ainsi que des formateurs.

L'I.N.S.A.T. assure directement ou indirectement la promotion de ses activités de formation et de recherche et les fait connaître, il participe à la mission de diffusion de la culture scientifique et technique.

Il concourt, par les activités qui l'organise en collaboration avec les milieux scientifiques, industriels et économiques nationaux et étrangers, à l'effort de développement technologique et de recherche.

Art. 3. - L'institut national de sciences appliquées et de technologie (I.N.S.A.T.) est ouvert aux titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent.

Les modalités d'inscription des élèves dans les différents cycles de formation sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation et des sciences après avis du conseil scientifique et pédagogique de l'institut prévu à l'article 4 de la présente loi.

Les conditions d'inscription à l'I.N.S.A.T., les régimes des études, des examens et des stages et les diplômes délivrés par l'institut sont fixés par décret.

CHAPITRE DEUXIEME

Organisation administrative

Art. 4. - L'institut national de sciences appliquées et de technologie est constitué des organes suivants :

- Le directeur de l'institut,
- Le conseil d'administration,
- Le conseil scientifique et pédagogique,
- Les départements,
- Le directeur des études et de la formation,
- Le directeur de la vie universitaire et des relations avec l'environnement,
- Le secrétariat général,
- Le conseil de discipline.

Art. 5. - Le directeur de l'I.N.S.A.T. assure le bon fonctionnement général de l'institut. Outre les prérogatives accordées par la réglementation en vigueur, il assiste aux réunions du conseil d'administration et lui rend compte de sa gestion. Il exécute les délibérations du conseil d'administration. Il préside le conseil scientifique et pédagogique. Il est gestionnaire du budget de l'I.N.S.A.T.

Le directeur de l'I.N.S.A.T. est nommé par décret pour une période de trois ans, renouvelable une seule fois, sur proposition du ministre de l'éducation et des sciences, après avis du conseil d'administration.

Il est désigné parmi les professeurs ou maîtres de conférences titulaires ou parmi les membres du personnel enseignant et de recherche ayant des grades équivalents.

Art. 6. - Le conseil d'administration délibère notamment sur le budget, les orientations générales relatives aux formations, à l'activité de recherche, à la politique d'information scientifique et technique ainsi que sur la politique de coopération extérieure de l'institut.

Le président du conseil d'administration est désigné par le ministre de l'éducation et des sciences, parmi les membres du

conseil n'ayant pas d'activités permanentes au sein de l'I.N.S.A.T., pour un mandat de trois ans, renouvelable une seule fois.

Art. 7. - Le conseil scientifique et pédagogique assiste le directeur de l'institut dans l'organisation des études et de la formation ainsi que dans la définition et le perfectionnement des méthodes pédagogiques.

Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche.

Il présente au conseil d'administration des propositions relatives aux objectifs des formations initiales et continues et aux projets de création de nouvelles filières pédagogiques. Il présente aussi des propositions relatives aux orientations de la politique de recherche, de documentation scientifique et technique ainsi qu'à la répartition des crédits de recherche.

Il examine notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux bibliothèques et aux centres de documentation.

Art. 8. - Les attributions, la composition et les modalités de désignation, d'organisation et de fonctionnement des organes prévues par l'article 4 de la présente loi sont fixées par décret.

CHAPITRE TROISIEME

Organisation financière

Art. 9. - L'organisation financière de l'I.N.S.A.T. est régie par la loi organique du budget, le code de la comptabilité publique et les dispositions de la présente loi.

Les recettes provenant des services rendus par l'I.N.S.A.T. en vertu de conventions, sont gérées sous forme de fonds de concours.

Art. 10. - L'I.N.S.A.T. peut assurer, par voie de conventions, des prestations de service à titre onéreux telles que programmes de formation, recherches, études, expertises, exploitation de brevets et licences, commercialisation des produits de ses activités et prises de participations. Il peut en outre dans le cadre de ses attributions scientifiques, charger par voie de convention des personnes publiques ou privées, de lui assurer des prestations à titre onéreux. Dans les deux cas précités les actes s'effectuent sous forme de contrats de service soumis à la législation commerciale.

Art. 11. - Les ressources de l'I.N.S.A.T. sont constituées des subventions de gestion et d'équipement accordées par l'Etat, de dons et legs, des revenus des biens et services rendus, des recettes provenant des frais d'inscription, d'assurance, de bibliothèque, de laboratoire et d'examen ainsi que de toute autre recette pouvant être réalisées dans le cadre de ses activités propres. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.

Art. 12. - L'I.N.S.A.T. est habilité à conclure des conventions de coopération avec d'autres établissements publics ou privés pour exploiter en commun des équipements scientifiques ou pour entreprendre toutes actions s'inscrivant dans le cadre de son activité.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 92-103 du 2 novembre 1992, portant modification de la loi n° 72-35 du 27 avril 1972 portant création de l'Agence tunisienne de coopération technique (1).

Au nom du peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - L'alinéa 2 de l'article 1er de la loi n° 72-35 du 27 avril 1972 portant création de l'Agence tunisienne de coopération technique est abrogé et remplacé par ce qui suit :

" L'Agence tunisienne de coopération technique est soumise à la tutelle du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur, son siège est à Tunis".

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 octobre 1992.

Loi n° 92-104 du 2 novembre 1992, modifiant le décret-loi n° 72-3 du 11 octobre 1972 fixant le régime des pensions militaires d'invalidité (1).

Au nom du peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - L'article 45 du décret-loi n° 72-3 du 11 octobre 1972, fixant le régime des pensions militaires d'invalidité, et ratifié par la loi n° 72-70 du 11 novembre 1972, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 45 (nouveau) : La commission de réforme se compose :

- d'un médecin agrégé ou professeur ayant au moins le grade de colonel-major : Président;
- d'un médecin ayant au moins le grade de colonel : Vice-président;
- du directeur du personnel et de la formation : membres;
- du directeur de la conscription et de la mobilisation : Membre;
- du directeur de l'administration centrale : Membre;
- du directeur juridique et du contentieux : Membre;
- de l'intendant des corps de troupe : Membre;
- d'un représentant de chaque Etat-major : Membre;
- d'un représentant de la direction générale de la sécurité militaire : Membre.

Tous les membres doivent être du grade de colonel au moins.

En cas d'absence de l'un des membres de la commission, il doit être remplacé par un militaire du même grade.

Un arrêté du ministre de la défense nationale désignera les membres de la commission et fixera les modalités de son fonctionnement.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 octobre 1992.

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

CENTRE NATIONAL UNIVERSITAIRE DE DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Décret n° 92-1911 du 2 novembre 1992, modifiant et complétant le décret n° 80-1002 du 6 août 1980, relatif au fonctionnement administratif et financier du centre national universitaire de documentation scientifique et technique.

Le Président de la République;

Sur proposition du premier ministre;

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du code de la comptabilité publique;

Vu la loi n° 78-59 du 28 décembre 1978, portant loi de finances pour la gestion 1979 et notamment son article 33;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique;

Vu la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991, portant loi de finances pour la gestion 1992 et notamment son article 82;

Vu le décret n° 73-494 du 20 octobre 1973, portant statut général des cadres des bibliothèques, de la documentation et des archives de l'administration, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 75-254 du 25 avril 1975;

Vu le décret n° 80-1002 du 6 août 1980, relatif au fonctionnement administratif et financier du centre national universitaire de documentation scientifique et technique, tel que modifié par le décret n° 83-780 du 23 août 1983 et le décret n° 85-1498 du 3 décembre 1985;

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale;

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique;

Vu le décret n° 91-517 du 10 avril 1991, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général, de secrétaire principal et de secrétaire des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche;

Vu l'avis des ministres des finances et de l'éducation et des sciences;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Article premier. - L'article premier et les articles 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17 et 18 du décret sus-visé n° 80-1002 du 6 août 1980, sont modifiés ainsi qu'il suit :

Article premier (nouveau). - Le centre national universitaire de documentation scientifique et technique (C.N.U.D.S.T.) a pour mission de :

- Fournir la documentation aux étudiants, aux enseignants et aux cadres des secteurs économiques et sociaux et des administrations publiques.

- Mener des recherches dans le domaine de l'information scientifique suivant les exigences de l'innovation et du transfert technologique.

- Assurer la coordination des activités de la structure documentaire du secteur universitaire et la normalisation relative à la documentation universitaire en collaboration avec le ministère de l'éducation et des sciences.

- Assurer l'édition des travaux du centre ainsi que les travaux et études menés par les chercheurs.

Art. 4. (nouveau). - Le directeur du centre est nommé par décret sur présentation du secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie et proposition du premier ministre, conformément aux dispositions du décret sus-visé n° 88-188 du 11 février 1988. Il bénéficie des avantages de directeur général d'administration centrale.

Le directeur assure le fonctionnement du centre. Il est assisté d'un conseil consultatif. Il représente le centre dans les actes de la vie civile.

Art. 5. (nouveau). - Le conseil consultatif du C.N.U.D.S.T. est composé comme suit :

- Le directeur du Centre : président.

- Le directeur de la Recherche et de l'Innovation Technologique au Secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la Technologie : membre.

- Le directeur de l'enseignement supérieur au Ministère de l'Education et des Sciences ou son représentant : membre.

- Deux directeurs d'institut de recherche, l'un spécialisé dans les sciences sociales et / ou humaines et l'autre dans les sciences fondamentales et / ou techniques, désigné par le Premier ministre sur présentation du secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie parmi les directeurs des établissements de recherche sous tutelle du Premier ministre pour une période de trois ans renouvelable : membres.

- Deux directeurs d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, l'un spécialisé dans les sciences fondamentales et / ou techniques et l'autre dans les sciences sociales et / ou humaines désigné par le Premier ministre sur présentation du ministre de l'éducation et des sciences et du président de l'université concernée pour une période de trois ans renouvelable : membres.

- Le directeur du Centre de Documentation Nationale : membre

- Le directeur du Centre National de Documentation Agricole : membre.

- Le directeur de la bibliothèque nationale : membre

- Le président-directeur général de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle : membre;

- Le directeur du centre d'étude et de documentation sur le développement culturel : membre.

- Le directeur du centre de recherche, de documentation et d'information sur la femme : membre;

Les responsables des services techniques du C.N.U.D.S.T. assistent aux travaux du conseil sans prendre part au vote.

- Le directeur peut inviter, à titre consultatif, à assister aux travaux du conseil toute autre personne choisie en raison de son expérience dans le domaine de l'information scientifique et technique sans prendre part au vote.

Art. 6. - (Nouveau) Le conseil consultatif du centre national universitaire de documentation scientifique et technique se réunit tous les six mois et toutes les fois que son président le juge nécessaire ou sur la demande de la majorité de ses membres.

Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire général du centre.

Art. 7. - (nouveau) Le conseil consultatif donne son avis sur les questions relatives au fonctionnement administratif et financier du centre, ainsi que sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur ou celles dont il juge lui-même opportun de se saisir.

Il examine chaque année le projet du budget après avoir été informé de l'exécution du budget de l'année précédente.

Art. 14. - (nouveau) Les conventions et contrats de travaux ou d'études conclus par le centre dans le cadre de sa mission, sont signés par le directeur après avis du conseil consultatif du centre et approbation de l'autorité du tutelle.

Art. - 15. - (Nouveau) Le centre national universitaire de documentation scientifique et technique comprend :

- Le secrétariat général, dirigé par un secrétaire général nommé et rémunéré dans des conditions prévues par la réglementation en vigueur et notamment le décret sus-visé n° 91-517 du 10 avril 1991.

- Les sous-directions techniques suivantes :

1) La sous-direction de la documentation, comprenant trois services :

a) Le service de la documentation en sciences exactes et appliquées.

b) Le service de la documentation en sciences humaines et sociales.

c) Le service de la recherche en ligne.

2) la sous-direction des bibliothèques, comprenant deux services :

a) Le service de la bibliothèque centrale de recherche.

b) Le service de la bibliothèque centrale estudiantine.

3) La sous-direction technique comprenant deux services :

a) Le service de l'informatique.

b) Le service de l'édition.

Art. 16. - (nouveau) La sous-direction de la documentation assure les tâches ci-après :

1) La collecte, l'analyse, l'indexation, la traduction et la diffusion de la documentation en sciences humaines et sociales, exactes et appliquées.

2) L'interrogation en ligne des banques de données nationales et étrangères.

Art. 17. (nouveau) La sous-direction des bibliothèques est chargée d'assurer la gestion des deux bibliothèques suivantes :

1) La bibliothèque centrale de recherche qui a pour tâche d'acquérir et de communiquer à tout chercheur, enseignant ou étudiant des collections de documents relatifs essentiellement au domaine des sciences humaines, des sciences sociales, des sciences exactes et appliquées. Elle complète, dans le cadre du plan national d'acquisition, les fonds de bibliothèques spécialisées, qu'elle assiste par le prêt interbibliothèques.

Elle organise le catalogue partagé entre les bibliothèques des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et gère le catalogue collectif des périodiques.

2) La bibliothèque centrale estudiantine qui a pour tâche d'acquérir les ouvrages ayant trait aux programmes des

établissements d'enseignement supérieur et de les mettre à la disposition des étudiants.

Art. 18. - (nouveau) La sous-direction technique est chargée :

1) De la maintenance des outils documentaires, de la gestion informatique et de la production des index. Ces activités sont assurées par le service de l'informatique.

2) De l'impression, de l'édition et de la diffusion des publications du centre et des résultats de recherche. Ces activités sont assurées par le service de l'édition.

Art. 2. - Les sous-directeurs et les chefs de service du centre sont nommés par décret, sur proposition du Premier ministre conformément aux dispositions du décret n° 88-188 du 11 février 1988 sus-visé.

Art. 3. - L'article 3 du décret sus-visé n° 80-1002 du 6 août 1980 est abrogé.

Art. 4. - Le Premier ministre et les ministres des finances et de l'éducation et des sciences sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 92-1912 du 2 novembre 1992 :

Monsieur Mehrez Ben Cheikh, architecte général est chargé des fonctions de chef du secrétariat permanent de la commission supérieure des marchés des entreprises publiques au premier ministère.

En cette qualité l'intéressé a rang et prérogatives de directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 92-1913 du 2 novembre 1992 :

Monsieur Abdelhakim Lahoual, contrôleur des dépenses, est chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des dépenses au ministère des communications relevant de la direction générale du contrôle des dépenses au Premier ministère.

En cette qualité l'intéressé a rang et prérogatives de directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 92-1922 du 2 novembre 1992 :

Monsieur Abdelli Khemais, inspecteur central des services financiers, est chargé des fonctions de sous-directeur financier à la direction des affaires administratives et financières au secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie.

Par décret n° 92-1914 du 2 novembre 1992 :

Monsieur Methnani Féthi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service de l'ordonnancement et de la comptabilité à la direction des affaires administratives et financières au secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie.

Rectificatif au JORT n° 73 du 30 octobre 1992

1) Les décrets n° 92-1829 et 1830 du 21 octobre 1992, portant nomination de Messieurs Mohamed Imed Touibi et Mohamed Zakaria Ben Sâad comme sous-directeurs sont insérés au titre de premier ministère et non de ministère de l'intérieur.

2) La nomination de Monsieur Saïd Naceur Ben Romdhane comme membre du conseil d'administration de l'agence tunisienne de coopération technique est insérée au titre de premier ministère et non de ministère de l'intérieur.

MINISTERE DE LA JUSTICE

MAGISTRATS

Par décret n° 92-1915 du 2 novembre 1992 :

Monsieur Jamel Turki, conseiller à la cour de cassation est placé dans la position de détachement et mis à la disposition du ministère de la défense nationale (tribunal militaire permanent de Sfax) pour une période d'un an à compter du 1er octobre 1992.

Par décret n° 92-1921 du 2 novembre 1992 :

La démission de Monsieur Mohamed Salah Alimi, juge au tribunal de première instance du Kef est acceptée à compter du 1er décembre 1992.

NOMINATIONS

Par décret n° 92-1916 du 2 novembre 1992 :

Monsieur Chedly Mourad Drissi, architecte en chef est chargé des fonctions de directeur des bâtiments et de l'équipement au ministère de la justice.

Par décret n° 92-1917 du 2 novembre 1992 :

Madame Monia Trigui épouse Bousarsar, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des études à la direction de l'informatique au ministère de la justice.

DEMISSION

Par arrêté du ministre de la justice du 2 novembre 1992.

La démission de Monsieur Ahmed Ben Othman Landolsi, notaire à M'saken circonscription du tribunal de première instance de Sousse, est acceptée.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATION

Par décret n° 92-1918 du 2 novembre 1992.

Monsieur Jamel Turki, conseiller à la cour de cassation est désigné président du tribunal militaire permanent de Sfax pour une période d'un an à compter du 1er octobre 1992.

MINISTERE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE ET DE L'INVESTISSEMENT EXTERIEUR

ORGANISATION

Décret n° 92-1919 du 2 novembre 1992, portant organisation du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale;

Vu le décret n° 92-1095 du 9 juin 1992, portant nomination du ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur;

Vu le décret n° 92-1721 du 21 septembre 1992, fixant les attributions du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur;

Vu l'avis du ministre des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article premier. - Le ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur comprend le cabinet, le secrétariat général et une administration centrale.

Art. 2. - Le cabinet assiste le ministre dans l'exercice de ses fonctions. Il accomplit à cet effet toutes les tâches qui lui sont confiées par le ministre.

Il est chargé notamment :

- D'examiner et de suivre les affaires soumises à la décision ou à la signature du ministre;
- De tenir le ministre informé de l'activité générale du département.
- De transmettre les instructions du ministre à l'ensemble des responsables relevant du département et de suivre leur exécution.
- D'assurer les relations avec les organismes officiels, les organisations nationales et la presse.

Sont rattachés au cabinet, le bureau d'ordre central, le bureau du protocole, la cellule de l'action sociale et des relations publiques et le bureau de la presse et de la communication.

Art. 3. - Le bureau d'ordre central est chargé notamment :

- De la réception, de l'expédition et de l'enregistrement du courrier.
- De la ventilation et du suivi du courrier.
- Du classement et de l'archivage des correspondances et documents administratifs qu'il reçoit ou qu'il expédie.

Il est dirigé par un chef de service d'administration centrale.

Art. 4. - Le bureau du protocole est chargé notamment :

- De préparer les audiences du ministre avec les personnalités étrangères en visite en Tunisie et d'en assurer le secrétariat.
- D'accueillir et d'assister les délégations étrangères en visite en Tunisie dans le cadre des programmes de coopération en rapport avec les attributions du département.

Il est dirigé par un sous-directeur d'administration centrale.

Art. 5. - La cellule de l'action sociale et des relations publiques est chargée notamment :

- D'accueillir, d'informer et d'orienter le public.
- De recevoir, d'instruire et de suivre les requêtes et les réclamations des citoyens.
- D'œuvrer en faveur de l'amélioration de la relation entre les citoyens et l'administration.

Elle est dirigée par un sous-directeur d'administration centrale.

Art. 6. - Le bureau de la presse et de la communication est chargé notamment :

- D'assurer d'une manière continue le contact avec les organes de presse et de l'information et d'œuvrer à la promotion des potentialités de la Tunisie au plan de la coopération et de l'investissement extérieur.
- De développer et de diffuser l'information sur les questions du ressort du département.

Art. 7. - Le secrétariat général est l'organe qui, sous l'autorité du ministre, est chargé d'une action permanente de coordination et d'impulsion des activités du ministère.

Art. 8. - L'administration centrale du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur est organisée en unités fonctionnelles ayant pour mission d'assurer le développement, l'impulsion, la coordination et le suivi des opportunités de coopération bilatérale et multilatérale dans les domaines économique, financier, technique et d'investissement extérieur entre la Tunisie et un groupe homogène de pays et d'organismes régionaux et internationaux de coopération.

Chaque unité fonctionnelle est dirigée par un cadre ayant rang et avantages d'un directeur général d'administration centrale assisté par des cadres pouvant accéder à l'un des emplois fonctionnels de directeur, sous-directeur ou chef de service d'administration centrale.

Art. 9. - Les unités fonctionnelles relevant de l'administration centrale du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur comprennent :

- L'unité de la coopération avec le groupe de la banque mondiale, le groupe de la banque africaine de développement et le fonds international de développement agricole.
- L'unité de la coopération avec les agences spécialisées de l'organisation des nations unies et les instances internationales.
- L'unité de la coopération avec l'Europe.
- L'unité de la coopération avec l'union du Maghreb Arabe, les pays et organisations arabes et islamiques.
- L'unité de la coopération avec l'Amérique, l'Asie et l'Afrique.
- L'unité des études et du suivi.

L'administration centrale du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur comporte en outre une direction des affaires administratives et financières.

Art. 10. - L'unité de la coopération avec le groupe de la banque mondiale, le groupe de la banque africaine de développement et le fonds international du développement agricole, est chargée de centraliser, coordonner et traiter les questions intéressant les relations de coopération de la Tunisie avec ses organismes.

A cet effet elle est chargée notamment de :

- Participer à l'élaboration de la politique de coopération de la Tunisie avec les organismes sus-visés.
- Préparer les négociations avec ces organismes, en assurer la conduite ainsi que le suivi des accords et conventions s'y rapportant.
- Œuvrer à développer et promouvoir toute opportunité d'investissement dans le cadre de projets de partenariat promus avec les groupes relevant de ces organismes.

Art. 11. - La structure de l'unité de la coopération avec le groupe de la banque mondiale, le groupe de la banque africaine de développement et le fonds international de développement agricole comporte les emplois fonctionnels de deux directeurs, de deux sous-directeurs et de deux chefs de service d'administration centrale.

Art. 12. - L'unité de la coopération avec les agences spécialisées de l'organisation des nations unies et les instances internationales connaît des questions afférentes aux relations de coopération financière, économique et technique entre la Tunisie et ces agences ou instances spécialisées.

A cet effet, elle est chargée notamment de :

- Participer à l'élaboration de la politique de coopération de la Tunisie avec les agences et instances sus-visées;
- Préparer les négociations avec ces agences ou instances en assurer la conduite ainsi que le suivi des accords et conventions s'y rapportant;

- Œuvrer à promouvoir les opportunités de coopération avec ces organismes dans les domaines relevant de leur champ d'intervention en particulier dans le cadre de programmes de transfert technologique, de financement de projets de développement et de promotion de toutes formes de coopération technique.

Art. 13. - La structure de l'unité de coopération avec les agences spécialisées de l'organisation des nations unies et les instances internationales comporte les emplois fonctionnels de deux directeurs, de deux sous-directeurs et de deux chefs de service d'administration centrale.

Art. 14. - L'unité de la coopération avec l'Europe connaît des questions afférentes à la coopération économique, financière, technique entre la Tunisie et les instances de coopération des Etats européens d'une part, et la Tunisie et les ensembles, organisations et instances régionaux de l'Europe d'autre part.

Elle entreprend à cet effet toute action pour développer la coopération économique et financière et promouvoir les opportunités d'investissement d'intérêt commun et les programmes de transfert technologique. Elle veille également à développer les programmes de coopération technique et à rechercher de nouvelles formes pour leur promotion.

A cet effet, elle est chargée notamment de :

- Participer à l'élaboration de la politique relative à la coopération de la Tunisie tant au plan bilatéral avec les pays européens qu'au plan régional avec les instances et les organismes de la communauté européenne;
- Participer à la préparation des négociations relatives à la conclusion d'accords et de conventions bilatéraux avec les Etats européens et en assurer le suivi;
- Préparer les négociations avec les instances régionales européennes en assurer la conduite ainsi que le suivi des accords et conventions s'y rapportant;

- Œuvrer à la promotion de l'investissement extérieur des partenaires européens en Tunisie en particulier dans le cadre de projets de partenariat et développer les programmes de transfert technologique et de coopération technique avec l'Europe.

Art. 15. - La structure de l'unité de la coopération avec l'Europe comporte les emplois fonctionnels de trois directeurs, de trois sous-directeurs et de trois chefs de service d'administration centrale.

Art. 16. - L'unité de la coopération avec l'union du maghreb arabe, les pays et organisations arabes et islamiques connaît des questions afférentes aux relations de coopération de la Tunisie avec les instances régionales de coopération des pays du maghreb, des pays arabes et islamiques d'une part et des relations bilatérales de coopération de la Tunisie avec ces pays d'autre part.

A cet effet, elle est chargée notamment de :

- Participer à l'élaboration de la politique relative à la coopération de la Tunisie avec les pays, organisations et organismes maghrebins, arabes et islamiques;
- Participer aux négociations relatives à la conclusion d'accords et conventions bilatéraux avec les Etats arabes et en assurer le suivi;
- Préparer les négociations des accords et conventions avec les fonds ou organismes arabes multilatéraux de développement et les organismes de financement islamiques et en assurer la conduite ainsi que le suivi des accords et conventions s'y rapportant;
- Œuvrer à promouvoir l'investissement extérieur, notamment dans le cadre de projets de partenariat et développer la coopération technique.

Art. 17. - La structure de l'unité de la coopération avec l'union du maghreb arabe, les pays et organisations arabes et islamiques comporte les emplois fonctionnels de deux directeurs, de deux sous-directeurs et de deux chefs de service d'administration centrale.

Art. 18. - L'unité de la coopération avec l'Amérique, l'Asie et l'Afrique connaît des questions afférentes à la coopération bilatérale de la Tunisie avec les pays de l'Amérique et les pays d'Asie et d'Afrique autres qu'arabes et islamiques ainsi que des relations de coopération de la Tunisie avec les organisations régionales de coopération de ces pays.

A cet effet, elle est chargée notamment de :

- Participer à l'élaboration de la politique relative à la coopération de la Tunisie avec les pays sus-visés;
- Participer à la préparation des négociations d'accords et de conventions de coopération avec ces pays et en assurer le suivi;
- Préparer les négociations avec les fonds et organismes multilatéraux de développement et en assurer la conduite ainsi que le suivi des accords et conventions s'y rapportant;
- Œuvrer à la promotion de l'investissement extérieur en particulier dans le cadre de projets de partenariat et développer les programmes de transfert technologique et toute forme de coopération technique avec ces pays et les instances régionales de coopération.

Art. 19. - La structure de l'unité de la coopération avec l'Amérique, l'Asie et l'Afrique comporte les emplois fonctionnels de deux directeurs, de deux sous-directeurs et de deux chefs de service d'administration centrale.

Art. 20. - L'unité des études et du suivi est chargée notamment de :

- Constituer une banque de données relatives aux domaines relevant des attributions du département et en assurer l'analyse, l'exploitation et la diffusion aux services concernés.
- Initier, coordonner et entreprendre les études relatives aux opportunités d'investissement et de coopération avec les pays et organismes étrangers.
- Assurer le suivi du financement et de la dette extérieure et en faire l'évaluation.

Art. 21. - La structure de l'unité des études et du suivi comporte les emplois fonctionnels de deux directeurs, de deux sous-directeurs et de deux chefs de service d'administration centrale.

Art. 22. - La direction des affaires administratives et financières est chargée notamment :

- De la préparation et de l'exécution du budget du département.
- De la gestion du personnel du ministère.
- De la gestion et de la maintenance des bâtiments et du matériel.
- De la mise en place d'une unité spécialisée dans la documentation et l'archivage, ayant pour tâche la collecte, la diffusion et la conservation de la documentation se rapportant aux domaines d'activités du département.

Art. 23. - La direction des affaires administratives et financières comporte :

1) La sous-direction des affaires administratives et financières, qui comprend :

- Le service de la gestion du personnel et de la formation des cadres;
- Le service du budget et de l'ordonnancement.
- 2) La sous-direction des moyens matériels, qui comprend :
- Le service du matériel et du bâtiment;
- Le service de la documentation et des archives.

Art. 24. - Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 25. - Le ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 92-1920 du 2 novembre 1992 :

Monsieur Abdelmajid Zouaoui, conseiller des services publics, est nommé directeur des affaires administratives et financières au ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur et ce à compter du 9 juin 1992.

En cette qualité, Monsieur Abdelmajid Zouaoui bénéficie de l'indemnité de gestion administrative et financière.

MINISTÈRE DES FINANCES

FONDS NATIONAL DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DES PETITS METIERS

Décret n° 92-1928 du 2 novembre 1992, modifiant le décret n° 87-923 du 4 juillet 1987 fixant les modalités et les conditions d'octroi de l'aide du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers tel que modifié par le décret n° 89-1581 du 10 octobre 1989.

Le Président de République,

Vu la loi n° 81-76 du 9 août 1981, portant création d'un fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers telle que modifiée par l'article 51 de la loi n° 86-105 du 31 décembre 1986, portant loi de finances pour la gestion 1987 et par l'article 47 de la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour la gestion 1989;

Vu la loi n° 83-106 du 3 décembre 1983, portant statut de l'artisan;

Vu le décret n° 87-923 du 4 juillet 1987, fixant les modalités et les conditions d'octroi de l'aide du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers tel que modifié par le décret n° 89-1581 du 10 octobre 1989;

Vu l'avis des ministres des finances, de l'économie nationale, du plan et du développement régional et du tourisme et de l'artisanat;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article premier. - Les articles 5 et 8 du décret sus-visé n° 87-923 du 4 juillet 1987, fixant les modalités et les conditions d'octroi de l'aide du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Article 5 (nouveau). - L'aide du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers est accordée pour la réalisation des projets dont le coût n'excède pas 30.000 dinars fonds de roulement inclus.

Article 8 (nouveau). - Le promoteur d'un projet dont le coût est compris entre 10.000 dinars et 30.000 dinars fonds de roulement compris bénéficie sur le fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers :

- Pour la tranche d'investissement dont le montant ne dépasse pas 10.000 dinars, d'une dotation remboursable représentant 90% des fonds propres tels que définis par l'article 6 du présent décret. Le promoteur doit justifier d'un apport personnel en numéraires au moins égal à 10% desdits fonds propres;

- Pour la tranche d'investissement comprise entre 10.000 dinars et 30.000 dinars fonds de roulement inclus, d'une dotation

remboursable représentant 80% des fonds propres additionnels correspondants à cette tranche d'investissement. Le Promoteur doit justifier d'un apport personnel au moins égal à 20% desdits fonds additionnels.

Il bénéficie, en outre, d'un crédit bancaire d'investissement dont le montant est égal à 60% du coût du projet.

Art. 2. - Les ministres des finances, de l'économie nationale et du plan et du développement régional et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

Décret n° 92-1923 du 2 novembre 1992, portant abrogation des dispositions du décret n° 89-105 du 9 janvier 1989 portant réglementation de la commercialisation des grignons d'olive.

Le Président de République,

Sur proposition du ministre de l'économie nationale,

Vu le décret du 10 octobre 1919, sur la repression des fraudes ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 89-105 du 9 janvier 1989, portant réglementation de la commercialisation des grignons d'olive;

Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur;

Vu l'avis du ministre des finances;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article premier. - Sont abrogées les dispositions du décret n° 89-105 du 9 janvier 1989 portant réglementation de la commercialisation des grignons d'olive.

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et les ministres de l'économie nationale, des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 92-1924 du 2 novembre 1992 :

Monsieur Bouzaïd Abdelaziz, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur de la diffusion des innovations et la liaison entre la recherche et la vulgarisation à l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles.

Par décret n° 92-1925 du 2 novembre 1992 :

Monsieur Noureddine Bousalem, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur de la régie des sondages hydrauliques relevant du ministère de l'agriculture.

Par arrêté du Premier ministre du 2 novembre 1992 :

Les personnes dont les noms suivent, sont nommées membres permanents du conseil national de l'agriculture pour une période de 3 ans :

A - Les membres représentants l'administration :

- Monsieur Mohamed Maalej : Représentant des services du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie.
- Monsieur Seif Naghmouchi : Représentant du ministère des finances.
- Monsieur Kacem Borgi : Représentant du ministère du plan et de développement régional.
- Monsieur Slaheddine Makhoulf : Représentant du ministère de l'économie nationale.
- Monsieur Ahmed Souissi : Représentant du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire.
- Monsieur Amri Haj Ali : Représentant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.

B - Les membres choisis parmi ceux ayant un rayonnement et une compétence parmi les chefs d'entreprises agricoles, agro-alimentaires et de services agricoles, représentatifs des

principales régions climatiques et des activités économiques du secteur :

Monsieur Mohamed Bel Hadj
Monsieur Mohamed Moncef Obey
Monsieur Afif Ben Youssef
Monsieur Hassouna Boukhris
Monsieur Habib Faieche
Monsieur Abdelwaheb Bouden
Monsieur Tahar Jeri
Monsieur Hédi Ben Lakhdar

C - Les membres représentant les principales organisations et institutions professionnelles du secteur agricole et agro-alimentaire :

- Monsieur Mohamed Terras : Représentant de la chambre d'agriculture du nord.
- Monsieur Sassi Seguir : Représentant de la chambre d'agriculture du centre.
- Monsieur Brahim Faouzi Touil : Représentant de la chambre d'agriculture du sud.
- Messieurs Mohamed Gamra, Ali Bel Haj Mbarek et Othman Skouri : Représentants de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche.

D - Les membres choisis parmi les techniciens et universitaires appartenant aux principales spécialités technologiques et économiques ou parmi ceux qui se sont distingués par des recherches ou des réalisations de référence dans le domaine :

Monsieur Abderrazak Daaloul
Monsieur Abdelkader Hamdane
Monsieur Glai Khaldi
monsieur Habib Essid
Monsieur Mohamed Haj Ali
Madame Founoun Chakroun

MINISTRE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

EXPROPRIATION

Décret n° 92-1926 du 2 novembre 1992, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'un terrain archéologique sis à Kerkouan du gouvernorat de Nabeul.

Le Président de République,

Su proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu la loi n° 86-35 du 9 mai 1986, relative à la protection des biens archéologiques, des monuments historiques et des sites naturels et urbains;

Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et du ministre de la culture;

Décète :

Article premier. - Est exproprié pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat (institut national de l'archéologie et des arts) et incorporé au domaine public archéologique, un terrain archéologique sis à Kerkouan du gouvernorat de Nabeul, entouré d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret, et indiqué au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du T.F	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie à exproprier	Nom des propriétaires ou présumés tels
1	1	125015	Kerkouan	terrain agricole	224h34a14c	6h90a	1) Oum El Khir Bent Mohamed Ben El Hajria Charâabi, 2) Jemaïel dit Jamel Eddine, 3) Amor, 4) Taïeb, 5) Mohamed, 6) Zahou, 7) Mohamed Jomaa, les six derniers enfants de Mohamed Jomâa Ben El Haj Salah Essâafi, 8) Mohamed Essadek Nejmeddine Ben Mohamed Bacha, 9) Fatma Bent amara Ben El Haj Salah Essâafi, 10) Rhouma Ben Ammar Essâafi, 11) Saïd Ben Mahmoud Ben Tijani Ben Guiza, 12) Mohamed, 13) Hamouda, 14) Ahmed, 15) Nabiha, les quatre derniers enfants de Khalifa Ben Amara Ben El Haj Salah Essâafi, 16) El Mongi Ben Mohamed Ben el Haj Rhouma, 17) Houcine Ben Hamda Ben Saïd Ennacer, 18) Abdelkader Ben Taïeb Ben Houcine Ben El Haj Rhouma El Ghozi, 19) Saadia Bent El Haj Mohamed El Klibi, 20) Aïcha Bent Salah Ben Khaled, 21) Najmeddine, 22) Abdelgheni, 23) Behija, 24) Melika, 25) Farida, 26) Faouzi, 27) Faouzia, 28) Hassiba, 29) Nadra, 30) Salah, 31) Mounir, 32) El Mondher, 33) El Habib, 34) Farid, 35) Hbib, 36) Fatma, 37) Abdelaziz, 38) El Moncef, 39) El Mongi, 40) Mohamed, les vingt derniers enfants de Ali Ben Amara Essâafi, 41) Fouad Ben Jamel Eddine Ben Mohamed Jomâa Ben El Haj Salah Essâafi, 42) Salha Bent Salah el Brini el hajri, 43) Mohamed Ben Amor El Abed, 44) El Moncef, 45) Taoufik, les deux derniers enfants de Saïd Ben Mohamed Kirat, 46) Tahar Ben El Haj el Béchir Ben amor Aouinuti, 47) Kamel Ben Jamel Eddine Ben Mohamed Jomâa Ben El Haj Salah Essâafi, 48) Abdelkader Ben Mohamed Ben Nasser, 49) Mustapha Ben Salem Ben El Haj Mohamed Ben Salem, 50) Tahar Ben El Haj Mohamed Ben Mohamed Ben Braham, 51) Abdelwahab Ben Mahmoud Ben El Haj el Mekki El Jammoussi, 52) Fatma Bent Abdelkader Khedhr, 53) Farid, 54) Leila, 55) Nouredine, 56) Neila, 57) Mohamed, 58) el Hédi, 59) Zahou, 60) Abdelmajid, 61) Mohamed, 62) Aïka, 63) Fatma, 64) Abdelhamid, 65) Mohamed Jomâa, 66) Zakia, 67) Safia, les quinze derniers enfants de Boubaker Ben Mohamed Jomâa Ben Haj Salah Essâafi, 68) Ahmed, 69) Salah, 70) Hamouda, 71) Mohamed, 72) Abdelkader, 73) Houcine, 74) Fattouma, 75) Habiba, les huit derniers enfants de Rhouma Ben Ammar Essâafi, 76) Brahim, 77) Salah, 78) El Arbi, 79) Aïcha, 80) Saâda, Les cinq derniers enfants de El Brik Ben El Haj Amor Essâafi, 81) Meriem Bent Saïed Essâafi, 82) Naïma, 83) El Moncef, 84) Salah, 85) Dalila, 86) Jalila, 87) Sobhi, 88) Najoua, 89) Henda, les huit derniers enfants de Fredj Ben El Brik Ben El Haj Amor Essâafi, 90) Fatma Bent Messaoud Ben Salah Ben Messaoud, 91) Mohsen, 92) Ezzeddine, 93) Eddahmani, 94) Habiba, 95) Yamna, 96) Farida, 97) Faïda, 98) Jamila, les huit derniers enfants de Taïeb Ben El Brik Ben El Haj Amor Essâafi, 99) Hmida Ben Mohamed Ben Ahmed El Ghozi, 100) Slim Ben Sadok Ben Torkia, 101) Hassen Ben Amor Ben El Brik Essâafi, 102) Mustapha, 103) Hamadi, les deux derniers enfants de Ayadi Ben Ibrahim Garmed, 104) Daoued Ben Maouia Hmam, 105) Fethi Ben Ali Mehdi, 106) Majida Bent Alaya Ben Ahmed Lourissi, 107) Fethi, 108) Rim, 109) Hafedh, 110) Mohamed, 111) Habib, 112) Khaled, 113) Maouia, 114) Fatma, les huit derniers enfants de Mahmoud Ben Khalifa Ben Amara Essâafi.

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever ledit immeuble.

Art. 3. - Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et les ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 2 novembre 1992, portant délégation de signature.

Le ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat;

Vu le décret n° 92-1097 du 9 juin 1992, portant nomination du ministre de l'équipement et de l'habitat;

Vu le décret n° 87-1262 du 27 juillet 1987, portant nomination de Monsieur Aras Taoufik Turki, chargé de mission, pour occuper l'emploi de secrétaire général du ministère de l'équipement et de l'habitat;

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 1er de l'article 1er du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Aras

Taoufik Turki, secrétaire général du ministère, est habilité à signer par délégation du ministre de l'équipement et de l'habitat tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Monsieur Aras Taoufik Turki est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories "A" et "B" soumis à son autorité conformément à l'article 2 du décret n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 novembre 1992.

Le Ministre de l'Equipement et de l'Habitat

Mohamed Charfeddine Guellouz

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATION

Par décret n° 92-1927 du 2 novembre 1992 :

Monsieur Abdelhamid Ben Mansour, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des télécommunications à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DES SCIENCES

ORGANISATION

Décret n° 92-1929 du 2 novembre 1992, portant organisation du Ministère de l'Education et des Sciences

Le Président de la République

Sur proposition du Ministre de l'Education et des Sciences;

Vu la loi n° 89-70 du 28 Juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique;

Vu la loi n° 91-65 du 29 Juillet 1991, relative au système éducatif;

Vu le décret n° 71-348 du 18 Septembre 1971 portant réorganisation de la Commission Nationale pour l'Education, les Sciences et la Culture;

Vu le décret n° 80-954 du 19 Juillet 1980 relatif à la définition de la mission et des attributions du Ministère de l'Education Nationale;

Vu le décret n° 80-955 du 19 Juillet 1980, portant réorganisation de l'administration centrale du Ministère de l'Education Nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 80-956 du 19 Juillet 1980, portant création de l'inspection des services administratifs et financiers du Ministère de l'Education Nationale;

Vu le décret n° 81-294 du 2 Mars 1981, fixant les attributions et les organes de l'inspection des services administratifs et financiers du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Vu le décret n° 81-846 du 18 Juin 1981, portant réorganisation du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Vu le décret n° 88-188 du 11 Février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale, et de chef de service d'administration centrale;

Vu le décret n° 88-242 du 16 Février 1988 portant organisation et attributions des directions régionales de l'enseignement ; ensemble les textes qui l'ont modifié;

Vu le décret n° 89-1939 du 14 Décembre 1989, relatif à l'organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique;

Vu le décret n° 92-342 du 17 Février 1992 fixant les attributions du Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de la Recherche Scientifique;

Vu l'avis du Ministre des Finances;

Vu l'avis du Tribunal Administratif;

Décète :

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. - Le ministère de l'éducation et des sciences comprend outre le cabinet et le secrétariat général, la section de l'éducation qui comprend une administration centrale, des administrations régionales, une commission nationale de l'éducation, des sciences et de la culture et une inspection administrative et financière, et la section de l'enseignement supérieur qui comprend l'administration centrale et une inspection administrative et financière.

Art. 2. - Il peut être créé des comités ou groupes d'étude et de recherche pour l'accomplissement de missions spécialisées relevant des attributions du ministère. Ils sont créés et supprimés par arrêté du ministre de l'éducation et des sciences qui précise dans chaque cas l'objectif à atteindre, les moyens de service, les délais de réalisation des missions et la composition du comité ou groupe.

Art. 3. - La coordination de l'activité de l'ensemble des directions du département est assurée en particulier par la réunion périodique sous la présidence du ministre, de l'ensemble des cadres du ministère de l'éducation et des sciences.

Le secrétariat de la conférence de direction est assuré par le cabinet.

La conférence de direction se réunit sur convocation du ministre.

Art. 4. - Le conseil des universités mentionné dans l'article 12 de la loi n° 89-70 du 28 Juillet 1989, délibère sur les questions de coordination entre les universités ainsi que sur le régime juridique des études et diplômes décernés par les établissements d'enseignement supérieur.

Le directeur général de l'enseignement supérieur assure le Secrétariat du conseil des universités.

TITRE II DU CABINET

Art. 5. - Le cabinet assiste le ministre dans l'exercice de ses fonctions et accomplit toutes les tâches qu'il lui confie. Il est chargé de centraliser et d'examiner l'ensemble des affaires soumises à la décision ou à la signature du ministre, de transmettre ses instructions, de veiller à leur exécution et d'assurer le suivi de leur application.

Il tient le ministre informé de l'activité générale du département. Il est notamment chargé des relations avec les organismes officiels et les organisations nationales.

Art. 6. - Le cabinet du ministre de l'éducation et des sciences comprend un service de l'action sociale et des relations publiques et un service de presse et d'information ainsi que le bureau d'ordre de la section de l'éducation et le bureau d'ordre de la section de l'enseignement supérieur.

Art. 7. - Sont créés et rattachés au cabinet du ministre de l'éducation et des sciences quatre conseillers de programmes et de pédagogie bénéficiant des avantages de directeur général d'administration centrale. Les attributions des dits conseillers seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation et des sciences.

Art. 8. - Il est créé auprès du ministre de l'éducation et des sciences, un comité consultatif dénommé Comité des projets et programmes universitaires, chargé d'étudier et de proposer au ministre de l'éducation et des sciences toutes mesures visant à contribuer à la rénovation des structures universitaires, des programmes d'enseignement, des filières de formation et des méthodes pédagogiques, d'établir les critères de sélection des projets de rénovation universitaire et de se prononcer sur les projets de rénovation universitaire qui lui seront soumis.

Un arrêté du ministre de l'éducation et des sciences définira la composition et le fonctionnement de ce comité.

Art. 9. - Il est créé auprès du ministre de l'éducation et des sciences un comité consultatif dénommé comité national d'évaluation, chargé de procéder à l'évaluation générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et d'apprécier l'efficacité des actions et des moyens mis à la disposition des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation et des sciences ainsi que les résultats des projets retenus par le comité des projets et programmes universitaires. Le directeur des études, des projets et de la pédagogie assure le secrétariat du comité.

Un arrêté du ministre de l'éducation et des sciences définira la composition et le fonctionnement de ce comité.

Art. 10. - Il est créé auprès du ministre de l'éducation et des sciences, un comité consultatif dénommé comité de rénovation des études d'ingénierie et de technologie, chargé de veiller à la qualité et au niveau de la formation des ingénieurs et des techniciens supérieurs en vue de répondre aux besoins de l'économie en cadres techniques qualifiés. Il est appelé à veiller à la cohérence de la politique de formation des ingénieurs et des techniciens supérieurs dans les différentes institutions concernées et à réaliser des missions d'inspection et de contrôle des cycles de formation.

Un arrêté du ministre de l'éducation et des sciences définira la composition et le fonctionnement de ce comité.

Art. 11. - Le service de l'action sociale et des relations publiques est notamment chargé :

- D'assurer les relations avec les organismes officiels et les organisations nationales;
- D'accueillir et d'orienter le public;
- De recevoir, d'instruire et de suivre les réclamations du public;
- De développer et de diffuser l'information auprès du public sur les questions relevant de la compétence du ministère;
- D'œuvrer en faveur de l'amélioration des relations entre les citoyens et l'administration.

Art. 12. - Le service de presse et d'information est notamment chargé :

- D'informer la presse écrite et audiovisuelle nationale et internationale sur l'action du département;
- De préparer les communiqués de presse;
- De tenir le cahier de presse du département.

Art. 13. - Les bureaux d'ordre gèrent la correspondance entre les différents services du département et avec l'extérieur. Ils administrent, chacun, en coopération avec la sous-direction des archives et de la documentation concernée, l'archivage de la correspondance du département.

Chaque bureau d'ordre est dirigé par un chef de bureau d'ordre qui a rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

Art. 14. - Sont rattachés directement au cabinet du ministre de l'éducation et des sciences, les directions communes de l'administration centrale suivantes, prévues au chapitre premier du titre quatrième du présent décret :

- L'inspection administrative et financière (section de l'éducation);
- L'inspection administrative et financière (section de l'enseignement supérieur);
- La direction de la coopération internationale (sections de l'éducation et de l'enseignement supérieur)

TITRE III DU SECRETARIAT GENERAL

Art. 15. - Le secrétariat général du ministère de l'éducation et des sciences est chargé d'une action permanente de gestion, d'impulsion et de coordination des activités du département. A cet effet, il assure le suivi et la coordination des activités des directions et services chargés de la mise en œuvre de la politique du ministère ainsi que des organismes placés sous sa tutelle. Il est chargé notamment de veiller à la bonne exécution des missions qui sont confiées à l'ensemble des structures du département.

Art. 16. - Sont rattachés directement au secrétariat général du ministère de l'éducation et des sciences les directions communes de l'administration centrale suivantes, prévues au chapitre premier du titre quatrième du présent décret :

- La direction des ressources humaines (section de l'éducation);
- La direction des affaires financières (section de l'éducation);
- La direction des affaires juridiques et du contentieux (section de l'éducation);
- La direction des bâtiments et de l'équipement (section de l'éducation);
- La direction de la prospective, de la statistique et de l'informatique (section de l'éducation);
- La sous-direction des archives et de la documentation (section de l'éducation);
- La direction des ressources humaines (section de l'enseignement supérieur);

- La direction des affaires financières (section de l'enseignement supérieur);
- La direction de la prospective, de la statistique et de l'informatique (section de l'enseignement supérieur);
- La direction des affaires juridiques et du contentieux (section de l'enseignement supérieur);
- La direction des bâtiments et de l'équipement (section de l'enseignement supérieur);
- La sous-direction des archives et de la documentation (section de l'enseignement supérieur);
- La direction des méthodes et de l'organisation (Section de l'éducation et section de l'enseignement supérieur).

TITRE IV

DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE

CHAPITRE PREMIER

LES DIRECTIONS COMMUNES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE

Section Première

Les directions communes de la section de l'éducation

Art. 17 - L'inspection administrative et financière (section de l'éducation) a, sous l'autorité directe du ministre, une mission de contrôle, d'inspection, d'encadrement, d'évaluation et de consultation dans les domaines de la gestion administrative et financière.

Art. 18. - L'inspection administrative et financière (section de l'éducation) est chargée notamment, de :

- Effectuer des missions de contrôle, d'inspection et de conseil en matière de gestion administrative et financière des services centraux et régionaux du département, des établissements publics qui en relèvent et des établissements scolaires publics et privés ainsi que des associations qui bénéficient de subventions de la part du département;
- Mener des enquêtes d'ordre administratif ou disciplinaire que le ministre décide de lui confier;
- Encadrer, en collaboration avec la direction générale de l'enseignement secondaire, la direction de l'enseignement primaire, la direction de l'enseignement préparatoire et la direction générale de la formation continue, les nouveaux directeurs de l'enseignement préparatoire et des lycées secondaires, participer à l'évaluation de leurs aptitudes en matière de gestion administrative et financière et participer aux cycles de formation organisés, à l'échelle nationale ou régionale, au profit des cadres administratifs et financiers du département;
- Donner son avis sur les projets de textes ayant trait à la gestion administrative et financière, à l'organisation des services administratifs et financiers et aux structures et méthodes de gestion qui lui sont adressés par le ministre de l'éducation et des sciences;
- Conseiller à leur demande, les services centraux et régionaux du département ainsi que les établissements qui en relèvent, en matière de gestion administrative et financière et en ce qui concerne les projets de textes y afférents.

Art. 19. - L'inspection administrative et financière (section de l'éducation) comprend le corps des inspecteurs suivants :

- Un inspecteur principal avec rang et avantages de directeur d'administration centrale;
- Huit inspecteurs principaux adjoints avec rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale;
- Douze inspecteurs avec rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

Art. 20. - La direction des ressources humaines a pour mission de gérer les affaires administratives de la section de l'éducation. Elle est chargée notamment de :

- Gérer le personnel administratif, technique, enseignant, les personnels ouvriers de l'administration centrale et régionale et le corps des coopérants;
- Appliquer le statut général de la fonction publique ainsi que les statuts particuliers;
- Assurer le contrôle médical des fonctionnaires du département bénéficiant d'un congé de maladie ordinaire ou de longue durée;
- Contrôler et coordonner l'activité des directions régionales en ce qui concerne la gestion des affaires du personnel;
- Contrôler l'évolution de l'effectif de la loi des cadres des fonctionnaires, des agents techniques et des ouvriers de l'administration centrale;
- Etablir les critères de promotion des agents administratifs et ouvriers;
- Résoudre les problèmes d'ordre administratif et disciplinaire concernant les agents administratifs, techniques et les personnels ouvriers;

- Etablir les besoins des services centraux et régionaux ainsi que ceux des établissements publics administratifs sous tutelle en personnel administratif, technique et ouvrier;

- Etudier les problèmes de gestion du personnel et leur apporter les solutions adéquates.

Art. 21. - La direction des ressources humaines comprend deux sous-directions :

- A. - La sous-direction du personnel de l'administration centrale et des coopérants qui comprend deux services :

1. - Le service du personnel de l'administration centrale;
2. - Le service des coopérants étrangers et tunisiens et des contractuels;

- B. - La sous-direction du contrôle et de la coordination administrative des services régionaux qui comprend trois services :

1. - Le service du contrôle et de la coordination administrative du personnel de l'enseignement primaire;
2. - Le service du contrôle et de la coordination administrative du personnel de l'enseignement préparatoire;
3. - Le service du contrôle et de la coordination administrative du personnel de l'enseignement secondaire;

Art. 22. - La direction des affaires financières a pour mission de gérer les affaires financières de la section de l'éducation. Elle est chargée notamment de :

- Préparer et présenter le budget de fonctionnement en collaboration avec les différents services compétents ainsi que les directions régionales du département;
- Etudier et présenter les budgets des lycées secondaires et des écoles préparatoires;
- Exercer la tutelle financière sur les lycées secondaires et les écoles préparatoires;
- Statuer sur les problèmes concernant la gestion financière des lycées secondaires et des écoles préparatoires et leur apporter les solutions adéquates;
- Déléguer ou transférer, selon le cas, les crédits budgétaires aux services régionaux du département ainsi qu'aux conseils régionaux;
- Tenir la comptabilité des engagements et des ordonnancements et assurer le suivi des crédits délégués;
- Gérer les subventions accordées au titre du budget de fonctionnement et en assurer la liquidation et l'ordonnancement;
- Contrôler et coordonner l'action des administrations régionales d'enseignement en ce qui concerne la gestion des affaires financières;
- Etudier les rapports d'inspection financière;

- Participer à l'élaboration des programmes d'emploi des recettes extérieures;

- Participer à la formation des ordonnateurs secondaires et des chefs d'établissements à la gestion financière.

Art. 23. - La direction des affaires financières comprend trois sous-directions:

A. - La sous-direction du budget qui comprend trois services :

1. - Le service de la loi des cadres;
2. - Le service de la comptabilité et du règlement du budget;
3. - Le service des prévisions budgétaires;

B. - La sous-direction des crédits qui comprend deux services :

1. - Le service des crédits centralisés;
2. - Le service des crédits délégués;

C. - La sous-direction de la tutelle financière des établissements publics qui comprend deux services :

1. - Le service de la tutelle financière;
2. - Le service des agents comptables.

Art. 24. - La direction des affaires juridiques et du contentieux a une mission de conseil, d'élaboration des textes juridiques et de gestion du contentieux. Elle est chargée notamment de :

- Conseiller et assister les services du département ainsi que les établissements et les structures qui en relèvent sur le plan juridique;

- Conduire des études juridiques et participer à l'élaboration des textes juridiques nécessaires à la bonne marche du département et coopérer à l'élaboration des textes juridiques nécessaires aux établissements qui en relèvent;

- Assurer le traitement des affaires contentieuses relevant des tribunaux judiciaires et administratifs en collaboration avec le Chef du Contentieux de l'Etat;

- Assurer l'élaboration et la révision des textes réglementaires concernant toutes les catégories de fonctionnaires relevant de la section de l'éducation.

Art. 25. - La direction des affaires juridiques et du contentieux comprend deux sous-directions:

A. - La sous-direction de la réglementation qui comprend deux services:

1. - Le service des statuts;
2. - Le service des études juridiques;

B. - La sous-direction des affaires contentieuses qui comprend deux services :

1. - Le service du contentieux foncier et du personnel;
2. - Le service du contentieux administratif;

Art. 26 - La direction des bâtiments et de l'équipement a pour mission de planifier, concevoir, réaliser et équiper toutes les constructions relevant de l'Education et en assurer la maintenance.

Art. 27 - La direction des bâtiments et de l'équipement est chargée notamment, de :

- Préparer et présenter le budget d'équipement en collaboration avec les différents services compétents ainsi que les directions régionales du département;

- Contrôler et coordonner la gestion des bâtiments et des équipements entre les directions régionales de l'enseignement;

- Assurer l'application des programmes de construction des nouveaux bâtiments scolaires et d'extension des bâtiments existants;

- Veiller à la maintenance des constructions et des équipements des établissements relevant de la section de l'éducation

- Procéder à l'acquisition des terrains à bâtir et à la location de bâtiments;

- Etablir les dossiers des marchés d'appel d'offres pour l'acquisition des équipements avec des fournisseurs nationaux ou étrangers;

- Préparer les titres et autorisations d'importation;

- Assurer l'acquisition et la distribution des équipements scientifiques et techniques conformément aux programmes préétablis annuellement dans la limite des crédits disponibles;

- Assurer l'acquisition des fournitures et matériels pour les besoins de l'administration centrale;

- Etablir et mettre à jour l'inventaire du matériel;

- Gérer et contrôler les magasins ;

- Assurer l'entretien des bâtiments et des équipements.

Art. 28. - La direction des bâtiments et de l'équipement comprend quatre sous-directions :

A. - La sous-direction des études et du suivi qui comprend deux services:

1. - Le service des études;
2. - Le service du suivi;

B. - La sous-direction des affaires financières qui comprend trois services :

1. - Le service des prévisions budgétaires, de la comptabilité et du règlement du budget;

2. - Le service des ouvertures des crédits;

3. - Le service des ordonnancements;

C. - La sous-direction des bâtiments qui comprend trois services :

1. - Le service des projets en cours et des projets nouveaux;

2. - Le service d'entretien des locaux;

3. - Le service des affaires foncières;

D. - La sous-direction des équipements qui comprend trois services :

1. - Le service des achats locaux;

2. - Le service des achats étrangers;

3. - Le service des magasins.

Art. 29. - La direction de la prospective, de la statistique et de l'informatique a pour mission de veiller à la collecte des informations et statistiques relatives aux activités de formation de la section de l'éducation ainsi qu'à la planification de sa politique en matière d'éducation.

Art. 30. - La direction de la prospective, de la statistique et de l'informatique est chargée notamment, de :

- Elaborer le plan de développement du secteur éducatif, en collaboration avec les directions et les ministères concernés;

- Traduire les objectifs fixés par les directions d'enseignement en programmes opérationnels et proposer régulièrement les méthodes servant à les réaliser;

- Assurer le suivi de l'exécution du plan de développement du secteur éducatif;

- Participer à la préparation du budget du secteur éducatif et préparer annuellement, avec les directions concernées, la rentrée scolaire;

- Elaborer toute étude en matière d'enseignement en liaison avec le développement économique du pays;

- Gérer la carte scolaire;

- Coordonner le système de collecte de l'information;

- Produire, contrôler, analyser et diffuser les informations statistiques relatives au système éducatif;

- Effectuer les études préalables à la mécanisation de la gestion manuelle et proposer un ordre de priorité dans la réalisation de l'informatisation;

- Développer les applications informatiques planifiées;
- Doter le département d'un plan informatique répondant à ses besoins et ce, en coopération notamment, avec l'institut national de bureautique et de micro-informatique et le centre national d'informatique;

• Mettre à jour et exploiter les applications informatiques qui ont été développées pour le compte du département.

Art. 31. - La direction de la prospective, de la statistique et de l'informatique comprend trois sous-directions :

A. - La sous-direction des études-prospectives qui comprend trois services :

1. - Le service de la planification;
2. - Le service de la planification régionale;
3. - Le service des études;

B. - La sous-direction de la statistique qui comprend trois services :

1. - Le service des statistiques de l'enseignement primaire;
2. - Le service des statistiques de l'enseignement préparatoire;
3. - Le service des statistiques de l'enseignement secondaire;

C. - La sous-direction de l'informatique qui comprend deux services :

1. - Le service de la maintenance et de l'exploitation;
2. - Le service des études et de développement.

Art. 32. - La sous-direction des archives et de la documentation est chargée notamment de la centralisation et de la diffusion de l'ensemble de la documentation, de la classification en vue de l'archivage des documents, de la conservation et de la classification des archives de la section de l'éducation ainsi que de la création et de la diffusion d'un thésaurus des différentes publications. Elle comprend :

1. - Le service de la documentation juridique;
2. - Le service de l'information et des archives;

Section Deuxième

Les directions communes de la section de l'enseignement supérieur

Art. 33. - L'inspection administrative et financière (section de l'enseignement supérieur) a, sous l'autorité directe du ministre, une mission de conseil et de contrôle, dans les domaines de la gestion administrative et financière.

Art. 34. - L'inspection administrative et financière (section de l'enseignement supérieur) est chargée notamment, de :

• Effectuer des missions d'inspection administrative et financière des services de la section de l'enseignement supérieur et des établissements qui en relèvent ainsi que des associations qui bénéficient de subventions de la part du département;

• Mener des enquêtes administratives ou disciplinaires que le ministre de l'éducation et des sciences décide de lui confier;

• Evaluer ; sur décision du ministre de l'éducation et des sciences ou à la demande des services eux-mêmes, la bonne marche des structures de l'administration de l'enseignement supérieur, des universités et des établissements supérieurs; des universités et des établissements qui en relèvent, en vue d'améliorer leur efficacité et de réduire le coût de leur fonctionnement,

• Donner son avis sur les projets de textes relatifs à l'organisation administrative ou financière qui lui sont adressés par le ministre de l'éducation et des sciences

Art. 35 : L'inspection administrative et financière (section de l'enseignement supérieur) comprend le corps des inspecteurs suivants :

• Un inspecteur principal avec rang et avantages de directeur d'administration centrale;

• Quatre inspecteurs principaux adjoints avec rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale;

• Six inspecteurs avec rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

Art. 36. - La direction des ressources humaines a pour mission de gérer les affaires administratives de la section de l'enseignement supérieur. Elle est chargée notamment, de :

• Gérer, en coordination avec les universités, le personnel enseignant, administratif, technique et ouvrier;

• Contrôler l'évolution des effectifs de la loi des cadres;

• Recruter et perfectionner le personnel administratif technique et ouvrier.

Art. 37. - La direction des ressources humaines comprend trois sous-directions :

A. - La sous-direction des concours et des examens qui comprend deux services :

1. - Le service des concours et des examens;
2. - Le service de la formation et du perfectionnement;

B. - La sous-direction du personnel administratif, technique et ouvrier qui comprend deux services :

1. - Le service du personnel administratif et technique;
2. - Le service du personnel ouvrier;

C. - La sous-direction du personnel enseignant qui comprend deux services :

1. - Le service du personnel enseignant statutaire;
2. - Le service du personnel enseignant contractuel;

Art. 38. - La direction des affaires financières a pour mission de gérer les affaires financières de la section de l'enseignement supérieur. Elle est chargée notamment de :

• Ordonnancer les traitements des personnels enseignant, administratif et ouvrier;

• Préparer et présenter les budgets de fonctionnement;

• Engager, liquider et ordonnancer toutes les dépenses du budget de fonctionnement de la section de l'enseignement supérieur;

• Tenir la comptabilité des engagements et des ordonnancements;

• Contrôler la gestion financière des établissements d'enseignement supérieur;

• Répartir les subventions entre les établissements d'enseignement supérieur.

Art. 39. - La direction des affaires financières comprend deux sous-directions :

A. - La sous-direction du budget et de la tutelle qui comprend deux services :

1. - Le service du budget;
2. - Le service de la tutelle;

B. - La sous-direction des dépenses et de la comptabilité qui comprend trois services :

1. - Le service des dépenses de rémunération du personnel;
2. - Le service des dépenses de gestion et d'intervention publique;
3. - Le service de la comptabilité.

Art. 40. - La direction de la prospective, de la statistique et de l'informatique a pour mission de veiller à la collecte et au traitement de l'information relative aux activités de formation et de recherche effectuées dans l'enseignement supérieur ainsi qu'à la planification de la politique du ministère en matière d'enseignement supérieur et de recherche.

Art. 41. - La direction de la prospective, de la statistique et de l'informatique est chargée notamment, de :

- Développer l'utilisation de l'outil informatique au sein de l'administration par l'élaboration et la réalisation du plan informatique du département;

- Mettre en place, exploiter et généraliser le système analytique de gestion de l'enseignement supérieur;

- Assurer l'exploitation et la maintenance du matériel et du logiciel informatique;

- Analyser la capacité d'accueil dans les établissements d'enseignement supérieur et étudier les modalités d'une répartition rationnelle des moyens entre les établissements;

- Réaliser des études prévisionnelles concernant les effectifs étudiants et les besoins en enseignants et en locaux;

- Concevoir et exploiter des modèles de projection relatifs aux besoins de l'enseignement supérieur;

- Réaliser des études sur l'adéquation formation-emploi et le financement de l'enseignement supérieur;

- Gérer et développer le système d'information statistique de l'enseignement supérieur.

Art. 42. - La direction de la prospective, de la statistique et de l'informatique comprend quatre sous-directions :

A. - La sous-direction des études prospectives qui comprend deux services :

1. - Le service de la planification;

2. - Le service des études;

B. - La sous-direction des statistiques qui comprend deux services :

1. - Le service de la gestion des données;

2. - Le service des enquêtes et sondages;

C. - La sous-direction de l'informatique qui comprend trois services :

1. - Le service de l'exploitation;

2. - Le service des projets;

3. - Le service des études et de la formation;

D. - La sous-direction de la gestion analytique de l'enseignement supérieur qui comprend deux services :

1. - Le service des moyens;

2. - Le service de l'évaluation.

Art. 43. - La direction des affaires juridiques et du contentieux a une mission de conseil, d'élaboration des textes juridiques et de gestion du contentieux du Ministère au niveau de l'enseignement supérieur.

Art. 44. - La direction des affaires juridiques et du contentieux est chargée notamment, de :

- Etudier les questions à caractère juridique qui lui sont confiées par le ministre;

- Conseiller les différents services du ministère dans les affaires d'ordre juridique;

- Participer avec les services intéressés à l'élaboration des projets devant être inscrits dans les programmes de coopération scientifique, culturelle et technique;

- Représenter le département dans les affaires contentieuses.

Art. 45. - La direction des affaires juridiques et du contentieux comprend deux sous-directions :

A. - La sous-direction de la législation et des études qui comprend deux services :

1. - Le service de la législation et de la traduction;

2. - Le service des études juridiques;

B. - La sous-direction du contentieux qui comprend deux services :

1. - Le service du contentieux de l'excès de pouvoir;

2. - Le service des contentieux divers.

Art. 46. - La direction des bâtiments et de l'équipement a pour mission de planifier, concevoir, réaliser et équiper toutes les constructions relevant de l'enseignement supérieur et en assurer la maintenance.

Art. 47. - La direction des bâtiments et de l'équipement est chargée notamment, de :

- Préparer et présenter le budget d'équipement en collaboration avec les différents services compétents ;

- Contrôler et coordonner la gestion des bâtiments et des équipements entre les établissements;

- Assurer l'application des programmes de construction des nouveaux bâtiments et d'extension des bâtiments existants;

- Veiller à la maintenance des constructions et des équipements des établissements ;

- Acquérir des locaux et des terrains à bâtir et procéder à la location des bâtiments;

- Préparer et finaliser les dossiers d'appel d'offres pour l'acquisition des équipements;

- Préparer les dossiers de marchés passés avec les fournisseurs locaux et étrangers;

- Préparer les titres et autorisations d'importation;

- Acquérir et réceptionner le matériel scientifique et technique, ainsi que coordonner entre les établissements d'enseignement et de recherche relevant du département pour l'acquisition de ce matériel;

- Acquérir les fournitures et le matériel pour les besoins des services de l'administration centrale;

- Veiller à la maintenance des équipements et de l'entretien des bâtiments;

- Etablir et mettre à jour l'inventaire du matériel et de l'équipement;

- Gérer et contrôler le magasin;

- Etablir des normes de localisation et de réalisation des bâtiments universitaires et, constituer une banque de données d'aide à la décision relativement à l'infrastructure universitaire;

- Procéder à des études techniques en vue de préparer les dossiers d'appel d'offres des projets de construction.

Art. 48. - La direction des bâtiments et de l'équipement comprend quatre sous-directions :

A. - La sous-direction des études architecturales et techniques qui comprend deux services :

1. - Le service de la programmation et des études architecturales;

2. - Le service des études de structure et des lots techniques;

B. - La sous-direction de la gestion des équipements et des affaires foncières qui comprend quatre services :

1. - Le service des équipements scientifiques et informatiques;

2. - Le service des équipements mobiliers et du matériel roulant;

3. - Le service du matériel;

4. - Le service des affaires foncières;

C. - La sous-direction du contrôle et du suivi des travaux qui comprend deux services :

1. - Le service du contrôle et du suivi des travaux;

2. - Le service de l'entretien et de la maintenance;

D. - La sous-direction des affaires financières qui comprend quatre services :

1. - Le service du budget d'investissement;
2. - Le service des dépenses d'investissement en matière de bâtiments;
3. - Le service des dépenses d'investissement en matière d'équipement;
4. - Le service du secrétariat permanent de la commission départementale des marchés.

Art. 49. - La sous-direction des archives et de la documentation est chargée notamment de la centralisation et de la diffusion de l'ensemble de la documentation, de la classification en vue de l'archivage des documents, de la conservation et de la classification des archives de la section de l'enseignement supérieur ainsi que de la création et de la diffusion d'un thésaurus des différentes publications. Elle comprend :

1. - Le service de la documentation juridique;
2. - Le service de l'information et des archives;

Section troisième

Directions communes aux deux sections de l'éducation et de l'enseignement supérieur

Art. 50. - La direction de la coopération internationale est une direction commune à la section de l'éducation et celle de l'enseignement supérieur qui a pour mission de coordonner les relations du département ainsi que des structures qui en relèvent avec l'étranger.

Art. 51. - La direction de la coopération internationale est chargée notamment, de :

- Coordonner les activités du département et des établissements qui en relèvent avec les services des ministères concernés;
- Organiser, en matière éducative, les relations avec les organisations régionales et internationales ainsi que les actions de coopération avec les pays étrangers et en assurer le suivi;
- Promouvoir et encourager la coopération avec les systèmes d'enseignement dans les pays maghrébins;
- Assurer le suivi des dossiers de coopération.

Art. 52. - La direction de la coopération internationale comprend trois sous-directions :

A. - La sous-direction de la coopération internationale de l'éducation qui comprend deux services :

1. - Le service du monde Arabe et de l'Afrique;
2. - Le service de l'Europe, de l'Amérique et de l'Asie;

B. - La sous-direction de la coopération internationale de l'enseignement supérieur qui comprend trois services :

1. - Le service du monde Arabe et de l'Afrique;
2. - Le service de l'Europe, de l'Amérique et de l'Asie;
3. - Le service des organismes internationaux;

C. - La sous-direction de la coopération Maghrébine qui comprend deux services :

1. - Le service de la coopération bilatérale;
2. - Le service de la coopération multilatérale (Union du Maghreb Arabe).

Art. 53. - La direction des méthodes et de l'organisation, est une direction commune à la section de l'éducation et à la section de l'enseignement supérieur du ministère. Elle a pour mission d'étudier et de proposer les mesures d'organisation administrative susceptibles de contribuer à la rationalisation et à l'optimisation des méthodes d'action des diverses structures du département.

Art. 54. - La direction des méthodes et de l'organisation est chargée notamment, de :

- Coordonner l'activité du département en matière de réforme administrative, avec les services concernés du Premier Ministère;
- Etudier et préconiser de nouvelles méthodes d'amélioration et de rationalisation de la gestion administrative;
- Etudier les projets de réforme administrative touchant aux activités des différents services du département et d'assurer le suivi de la mise en œuvre des réformes adoptées;
- Etudier les projets d'organisation administrative du département, des services extérieurs et des organismes qui en dépendent;
- Encourager à l'utilisation des moyens susceptibles de simplifier les procédures, de rationaliser les imprimés administratifs, d'alléger les circuits et d'améliorer le fonctionnement des services;
- Etudier et déterminer les moyens à mettre en œuvre pour la concrétisation de la déconcentration des services du département, de cerner les difficultés qui en résultent et de rechercher les solutions à leur apporter;
- Assurer la coordination entre les services centraux et les services régionaux du département ;
- Participer à l'élaboration et au suivi de la mise en œuvre du plan informatique du département.

Art. 55. - La direction des méthodes et de l'organisation comprend deux sous-directions :

1. - La sous-direction de l'organisation et des méthodes;
2. - La sous-direction de la coordination informatique.

CHAPITRE DEUXIEME

LES DIRECTIONS TECHNIQUES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE

Section Première

Les directions techniques de la section de l'éducation

Art. 56. - L'administration centrale technique comprend les directions techniques suivantes :

- La direction générale de l'enseignement secondaire;
- La direction générale de la formation continue;
- La direction générale des examens;
- L'Inspection générale de l'éducation;
- La direction de l'enseignement primaire;
- La direction de l'enseignement préparatoire;
- La direction de l'enseignement privé;
- La direction des programmes;
- La direction des activités culturelles, sociales et sportives.

Art. 57. - La direction générale de l'enseignement secondaire a pour mission de planifier, d'organiser et de superviser la bonne marche de l'enseignement secondaire, dans le cadre de la politique arrêtée par le ministère.

Art. 58. - La direction générale de l'enseignement secondaire est chargée notamment, de :

- Agir en vue de la réalisation des objectifs tracés au niveau de l'enseignement secondaire;
- Contrôler et coordonner l'activité des administrations régionales de l'enseignement en ce qui concerne le déroulement de l'enseignement secondaire;
- Contrôler les établissements d'enseignement secondaire et assurer le suivi des questions administratives et disciplinaires les concernant;
- Assurer le suivi de toute enquête ou inspection à caractère pédagogique ou administratif;

- Assurer le suivi des questions pédagogiques et administratives concernant le corps enseignant, le personnel d'encadrement et les agents de laboratoire;

- Organiser la mutation des membres du corps enseignant, des directeurs et censeurs d'établissements ainsi que des surveillants généraux, surveillants et agents de laboratoire;

- Planifier les besoins des établissements d'enseignement secondaire en personnel d'encadrement, en enseignants, censeurs, surveillants généraux, surveillants et agents de laboratoire;

- Contrôler l'application de la loi des cadres des directeurs, censeurs, enseignants, surveillants généraux, surveillants et agents de laboratoire de l'enseignement secondaire;

- Etudier les projets de création et d'extension des établissements d'enseignement secondaire;

- Déterminer les besoins en équipements des établissements d'enseignement secondaire;

- Programmer l'acquisition et la répartition des équipements scientifiques entre les directions régionales et les établissements d'enseignement secondaire;

- Assurer le contrôle et le suivi des mesures disciplinaires prises à l'encontre des élèves et des personnels qui relèvent de la direction générale de l'enseignement secondaire ainsi que l'application des décisions finales du ministre.

Art. 59. - La direction générale de l'enseignement secondaire comprend deux directions :

I. - La direction des enseignants du secondaire, qui comprend deux sous-directions :

A. - La sous-direction des enseignants de l'éducation islamique, des disciplines littéraires, des sciences humaines et des arts qui comprend deux services :

1. - Le service des enseignants de l'éducation islamique et des disciplines littéraires;

2. - Le service des enseignants des sciences humaines et des arts;

B. - La sous-direction des enseignants des disciplines scientifiques, économiques et techniques qui comprend deux services :

1. - Le service des enseignants des disciplines scientifiques;

2. - Le service des enseignants des disciplines techniques et économiques;

II. - La direction de l'organisation administrative et de la vie scolaire des établissements d'enseignement secondaire, qui comprend deux sous-directions:

A. - La sous-direction du personnel d'encadrement qui comprend deux services :

1. - Le service du personnel d'encadrement;

2. - Le service des surveillants et des agents de laboratoire;

B. - La sous-direction de la vie scolaire qui comprend deux services :

1. - Le service de l'organisation administrative des établissements d'enseignement secondaire;

2. - Le service de la vie scolaire.

Art. 60. - La direction générale de la formation continue a pour mission de concevoir, planifier, organiser et évaluer la formation continue et le recyclage des personnels du ministère et ce, en collaboration avec l'institut supérieur de l'éducation et de la formation continue et les institutions concernées.

Art. 61. - La direction générale de la formation continue est chargée notamment, de :

- Assurer la formation continue, le recyclage, l'évaluation et le suivi du corps d'encadrement pédagogique et administratif;

- Assurer la formation continue, le recyclage, l'évaluation et le suivi du corps enseignant dans les enseignements primaires, préparatoires et secondaires;

- Assurer la formation continue, le recyclage, l'évaluation et le suivi du corps administratif et technique et, des personnels ouvriers;

- Assurer le suivi et la coordination des programmes de formation dans les centres régionaux de l'éducation et de la formation continue.

Art. 62. - La direction générale de la formation continue comprend deux directions :

I. - La direction de la formation, de l'évaluation et du suivi du personnel enseignant qui comprend trois sous-directions :

A. - La sous-direction de la formation continue des enseignants de l'enseignement primaire qui comprend deux services :

1. - Le service de la formation continue du personnel enseignant de l'enseignement primaire;

2. - Le service de l'évaluation et du suivi des programmes de formation continue du personnel enseignant de l'enseignement primaire;

B. - La sous-direction de la formation continue des enseignants de l'enseignement préparatoire qui comprend deux services:

1. - Le service de la formation continue du personnel enseignant de l'enseignement préparatoire;

2. - Le service de l'évaluation et du suivi des programmes de formation continue du personnel enseignant de l'enseignement préparatoire;

C. - La sous-direction de la formation continue de l'enseignement secondaire qui comprend deux services :

1. - Le service de la formation continue du personnel enseignant du secondaire;

2. - Le service de l'évaluation et du suivi des programmes de formation continue du personnel enseignant du secondaire;

II. - La direction de la formation, de l'évaluation et du suivi des personnels administratif, technique et ouvrier, qui comprend deux sous-directions :

A. - La sous-direction de la formation continue du personnel administratif, technique et ouvrier qui comprend deux services:

1. - Le service de la formation continue du personnel administratif;

2. - Le service de la formation continue du personnel technique et ouvrier;

B. - La sous-direction de l'évaluation et du suivi du personnel administratif, technique et ouvrier qui comprend deux services:

1. - Le service de l'évaluation et du suivi des programmes de formation du personnel administratif;

2. - Le service de l'évaluation et du suivi des programmes de formation du personnel technique et ouvrier.

Art. 63. - La direction générale des examens a pour mission d'organiser sur le plan national tous les concours et examens, d'en assurer le suivi et d'en publier les résultats.

Art. 64. - La direction générale des examens est chargée notamment, de :

- Organiser les examens et concours scolaires relatifs aux différentes étapes des enseignements primaire, préparatoire et secondaire;

- Organiser les examens et concours professionnels concernant les instituteurs, les enseignants de l'enseignement préparatoire, les enseignants du secondaire, les surveillants, les agents de laboratoire et le personnel administratif et ouvrier;

- Organiser les examens et concours concernant le personnel d'encadrement pédagogique;

• Etablir et délivrer les diplômes qui sanctionnent les cycles d'enseignement dans les enseignements primaire, préparatoire et secondaire.

Art. 65. - La direction générale des examens comprend, deux directions et un service:

I. - La direction des examens scolaires qui comprend deux sous-directions:

A. - La sous-direction des examens de l'enseignement préparatoire qui comprend deux services :

1. - Le service de préparation des épreuves pour les examens de l'enseignement préparatoire;

2. - Le service de l'organisation matérielle des examens de l'enseignement préparatoire;

B. - La sous-direction des examens de l'enseignement secondaire qui comprend deux services :

1. - Le service de préparation des épreuves pour les examens de l'enseignement secondaire;

2. - Le service de l'organisation matérielle des examens de l'enseignement secondaire;

II. - La direction des examens professionnels et des olympiades qui comprend deux sous-directions:

A. - La sous-direction des examens professionnels pour le personnel enseignant et d'encadrement pédagogique qui comprend deux services :

1. - Le service des examens du personnel d'enseignement;

2. - Le service des examens du personnel d'encadrement pédagogique;

B. - La sous-direction des examens professionnels du personnel administratif, technique et ouvrier et des olympiades qui comprend deux services :

1. - Le service des examens professionnels du personnel administratif, technique et ouvrier;

2. - Le service des olympiades et des compétitions éducatives.

III. - Le service du matériel, de l'équipement et de la maintenance.

Art. 66. - L'inspection générale de l'éducation a pour mission de gérer l'inspection pédagogique de l'éducation. Elle participe à la conception, l'élaboration et la réalisation des projets d'études et d'évaluation du système éducatif.

L'inspection générale de l'éducation est dirigée par un inspecteur général de l'enseignement secondaire qui a les avantages d'un directeur général d'administration centrale.

Art. 67. - L'inspection générale de l'éducation est chargée notamment, de:

• Participer à la définition des orientations éducationnelles de l'enseignement préparatoire et secondaire;

• Participer en collaboration avec les directions concernées à l'élaboration et à la mise en place d'études spécifiques et de propositions de solutions en vue de l'amélioration du niveau de l'enseignement et de ses méthodes;

• Participer aux travaux des commissions permanentes pour l'éducation et l'enseignement dans l'enseignement préparatoire et les lycées secondaires en vue d'une exploitation positive et adéquate;

• Exploiter les rapports d'inspection dans la voie du développement des méthodes d'évaluation du travail des enseignants;

• Participer au recrutement des inspecteurs dans l'enseignement préparatoire et les lycées;

• Affecter en collaboration avec les directions concernées les inspecteurs et conseillers pédagogiques dans les écoles préparatoires et les lycées, assurer le suivi de leur activité et veiller éventuellement à leur promotion.

Art. 68. - L'inspection générale de l'éducation comprend deux directions :

I. - L'inspection de l'enseignement préparatoire qui comprend deux sous-directions :

A. - La sous-direction des études et de recherches dans l'enseignement préparatoire;

B. - La sous-direction de l'évaluation et du suivi des activités pédagogiques des inspecteurs dans l'enseignement préparatoire;

II. - L'inspection de l'enseignement secondaire qui comprend deux sous-directions :

A. - La sous-direction des études et de recherches dans l'enseignement secondaire;

B. - La sous-direction de l'évaluation et du suivi des activités pédagogiques des inspecteurs dans l'enseignement secondaire.

Art. 69. - La direction de l'Enseignement Primaire a pour mission de planifier, d'organiser et de superviser la bonne marche de l'enseignement primaire, dans le cadre de la politique arrêtée par le ministère.

Art. 70. - La direction de l'enseignement primaire est chargée notamment, de :

• Participer à la définition des orientations éducationnelles de l'enseignement primaire;

• Agir en vue de la réalisation des objectifs retenus au niveau de l'enseignement primaire conformément à la politique éducationnelle;

• Organiser les écoles primaires sur les plans administratif et pédagogique;

• Contrôler administrativement et pédagogiquement l'ensemble du corps enseignant de l'enseignement primaire et définir les critères de détermination des charges horaires de ces personnels;

• Participer aux travaux des commissions permanentes pour l'éducation et l'enseignement dans l'enseignement primaire;

• Assurer le contrôle des directions régionales de l'enseignement en ce qui concerne l'enseignement primaire;

• Assurer le contrôle pédagogique des écoles primaires et des établissements d'enseignement spécialisé relevant du ministère;

• Exercer la tutelle pédagogique et administrative sur l'enseignement des enfants de tunisiens à l'étranger;

• Organiser et effectuer les mutations du personnel enseignant de l'enseignement primaire ainsi que de ses cadres pédagogiques;

• Recruter le personnel enseignant des écoles primaires en accord avec les directions régionales de l'enseignement;

• Contribuer à la détermination des besoins de l'enseignement primaire et des circonscriptions d'inspection en instituteurs, agents administratifs et ouvriers;

• Déterminer les besoins de l'enseignement primaire en nouvelles créations d'écoles et en extension des écoles existantes et ce, en coordination avec les services de planification du ministère.

Art. 71. - La direction de l'enseignement primaire comprend deux sous-directions :

A. - La sous-direction de l'enseignement primaire et des enseignants qui comprend deux services :

1. - Le service de l'enseignement primaire et des enseignants;

2. - Le service des affaires administratives;

B. - La sous-direction de l'inspection et de la pédagogie qui comprend trois services :

1. - Le service de l'inspection et de l'assistance pédagogique;

2. - Le service d'étude et de recherche dans l'enseignement primaire;

3. - Le service de l'évaluation et du suivi des activités pédagogiques des inspecteurs dans l'enseignement primaire.

Art. 72. - La direction de l'enseignement préparatoire a pour mission de planifier, d'organiser et de superviser la bonne marche de l'enseignement préparatoire, dans le cadre de la politique arrêtée par le ministère.

Art. 73. - La direction de l'enseignement préparatoire est chargée notamment, de :

- Agir en vue de la réalisation des objectifs retenus au niveau de l'enseignement préparatoire conformément à la politique éducationnelle;
- Organiser l'enseignement préparatoire sur les plans administratif et pédagogique;
- Contrôler administrativement et pédagogiquement l'ensemble du corps enseignant de l'enseignement préparatoire et définir les critères de détermination des charges horaires de ces personnels;
- Assurer le contrôle des directions régionales de l'enseignement en ce qui concerne l'enseignement préparatoire;
- Assurer le contrôle pédagogique des écoles préparatoires et des établissements d'enseignement spécialisé relevant du ministère;
- Organiser et effectuer les mutations du personnel enseignant des écoles préparatoires ainsi que de ses cadres administratifs;
- Recruter le personnel enseignant dans les écoles préparatoires en accord avec les directions régionales de l'enseignement;
- Contribuer à la détermination des besoins des écoles préparatoires et en enseignants, agents administratifs et ouvriers;
- Déterminer les besoins de l'enseignement préparatoire en nouvelles créations d'établissements et en extension des établissements existants et ce, en coordination avec les services de planification du ministère.

Art. 74. - La direction de l'enseignement préparatoire comprend deux sous-directions :

A. - La sous-direction des enseignants de l'enseignement préparatoire, qui comprend deux services :

1. - Le service des enseignants des disciplines islamiques, littéraires, de sciences humaines et des arts;
2. - Le service des enseignants des disciplines scientifiques et techniques;

B. - La sous-direction de l'organisation administrative et de la vie scolaire des écoles préparatoires, qui comprend trois services :

1. - Le service du personnel d'encadrement;
2. - Le service des surveillants et des agents de laboratoire;
3. - Le service de la vie scolaire.

Art. 75. - La direction de l'enseignement privé a pour mission de planifier, d'organiser et de superviser la bonne marche de l'enseignement privé, dans le cadre de la politique éducationnelle.

Art. 76. - La direction de l'enseignement privé est chargée notamment, de :

- Assurer le contrôle et le suivi de l'octroi ou du retrait des autorisations d'ouverture des établissements d'enseignement privé;
- Assurer le contrôle pédagogique des établissements privés;
- Contrôler l'activité des établissements privés par l'organisation d'inspections.

Art. 77. - La direction de l'enseignement privé comprend deux sous-directions :

A. - La sous-direction du contrôle et du suivi administratif des établissements d'enseignement privé qui comprend trois services :

1. - Le service du contrôle et du suivi administratif de l'enseignement primaire privé;
2. - Le service du contrôle et du suivi administratif de l'enseignement préparatoire privé;
3. - Le service du contrôle et du suivi administratif de l'enseignement secondaire privé;

B. - La sous-direction de l'évaluation et du suivi pédagogique des établissements d'enseignement privé qui comprend trois services :

1. - Le service de l'évaluation et du suivi pédagogique de l'enseignement primaire privé;
2. - Le service de l'évaluation et du suivi pédagogique de l'enseignement préparatoire privé;
3. - Le service de l'évaluation et du suivi pédagogique de l'enseignement secondaire privé.

Art. 78. - La direction des programmes a pour mission d'élaborer dans le cadre de la politique éducative, les programmes d'enseignement. Elle veille à la réalisation des outils didactiques et pédagogiques nécessaires à l'enseignement de ces programmes.

Art. 79. - La direction des programmes est chargée notamment, de :

- Coordonner, dans le cadre de la politique éducationnelle, les objectifs à atteindre en matière d'enseignement primaire, préparatoire et secondaire;
- Coordonner les mesures décidées dans le cadre de la réforme de l'enseignement et, veiller à la complémentarité entre les programmes d'enseignement conformément aux objectifs de la politique éducationnelle;
- Assurer le suivi des commissions techniques chargées de proposer les programmes d'enseignement, l'horaire d'enseignement ainsi que les coefficients et les options dans toutes les matières et spécialités;
- Définir les méthodes d'évaluation du travail de l'élève;
- Veiller à la réalisation des ouvrages scolaires, des documents et des références ainsi que des moyens éducationnels nécessaires aux élèves et aux enseignants;
- Veiller à la bonne application et à l'évaluation des programmes.

Art. 80. - La direction des programmes comprend quatre sous-directions :

A. - La sous-direction des lettres, des arts et de la philosophie qui comprend deux services :

1. - Le service de la langue arabe et de la philosophie;
2. - Le service des langues étrangères et des arts;

B. - La sous-direction des sciences humaines qui comprend trois services :

1. - Le service de l'éducation islamique;
2. - Le service de l'histoire et de la géographie;
3. - Le service de l'instruction civique;

C. - La sous-direction des sciences exactes et expérimentales qui comprend trois services :

1. - Le service des sciences mathématiques;
2. - Le service des sciences physiques;
3. - Le service des sciences naturelles;

D. - La sous-direction des sciences technologiques, d'économie et de management qui comprend deux services :

1. - Le service des études, de la recherche et de la conception des programmes et des moyens didactiques en sciences technologiques, d'économie et de management;
2. - Le service de la réalisation, de l'évaluation et du suivi des programmes et des moyens didactiques en sciences technologiques, d'économie et de management;

Art. 81. - La direction des activités culturelles, sociales et sportives a pour mission de promouvoir, organiser et encourager les activités culturelles, sociales et sportives dans le cadre de la section de l'éducation et des établissements de l'enseignement primaire, préparatoire et secondaire qui en relèvent.

Art. 82. - La direction des activités culturelles, sociales et sportives est chargée notamment, de :

- Participer à l'élaboration du programme d'animation des activités culturelles, sociales et sportives au sein des établissements d'enseignement;
- Encourager toute initiative dans ces domaines sur le plan national, régional et local;
- Coordonner les activités culturelles, sociales et sportives sur le plan national;
- Assurer le suivi de l'application de la politique sociale, culturelle et sportive;
- Assurer le lien avec les services des ministères, de la culture, de la jeunesse et de l'enfance, de la santé publique, des affaires sociales et de tout autre Ministère ou organisme ayant une intervention directe ou indirecte touchant à l'animation de la vie scolaire;
- Assurer le lien avec les services du ministère des affaires sociales en vue de fournir des prestations sociales aux élèves et agents relevant du département;

Art. 83. - La direction des activités culturelles, sociales et sportives comprend deux sous-directions :

A. - La sous-direction des activités culturelles et sportives qui comprend deux services :

1. - Le service de l'animation de la vie scolaire;
2. - Le service du sport scolaire;

B. - La sous-direction des activités sociales qui comprend deux services:

1. - Le service des œuvres sociales;
2. - Le service des prestations sociales.

Section deuxième

Les directions techniques de la section de l'enseignement supérieur

Art. 84. - L'administration centrale technique comprend les directions techniques suivantes :

- La direction générale de l'enseignement supérieur;
- La direction générale de la recherche scientifique et technique;
- La direction générale des projets, programmes et de la pédagogie;
- La direction des affaires estudiantines;
- La direction des instituts supérieurs des études technologiques;
- La direction des instituts supérieurs de formation des maîtres;

Art. 85. - La direction générale de l'enseignement supérieur a pour mission de veiller à la bonne marche de l'ensemble de l'enseignement supérieur et de coordonner les activités s'y rattachant. Elle a aussi pour mission d'organiser les procédures de recrutement aux différents grades du corps de l'enseignement supérieur et de gérer la carrière des enseignants de l'enseignement supérieur.

Art. 86. - La direction générale de l'enseignement supérieur est chargée notamment, de :

- Coordonner les activités des universités et des établissements d'enseignement supérieur;
- Elaborer les textes réglementaires relatifs aux programmes de formation, aux régimes et horaires des enseignements, aux sanctions des examens, aux conditions de délivrance des diplômes au sein des établissements d'enseignement supérieur, ainsi qu'à l'habilitation des établissements à délivrer des diplômes, en concertation avec le conseil des universités;
- Organiser les travaux de la commission nationale d'équivalence;

- Instruire les dossiers pédagogiques des candidatures aux différents grades de l'enseignement supérieur, y compris l'enseignement technologique et des candidatures aux agrégations de l'enseignement secondaire;

- Veiller à la constitution des jurys et commissions de recrutement des enseignants;

- Veiller à la répartition entre les universités des nouveaux enseignants recrutés conformément aux différents modes prévus par la réglementation en vigueur;

- Assurer le secrétariat du conseil des universités.

Art. 87. - La direction générale de l'enseignement supérieur comprend trois directions :

I. - La direction des programmes, des habilitations et des études qui comprend trois sous-directions :

A. - La sous-direction des programmes et de la coordination universitaire qui comprend un service : Le service des programmes et de la coordination universitaire;

B. - La sous-direction des habilitations et du suivi qui comprend un service : Le service des habilitations et du suivi;

C. - La sous-direction des études et des textes juridiques qui comprend un service : Le service des études et des textes juridiques;

II. - La direction du personnel enseignant qui comprend deux sous-directions :

A. - La sous-direction du recrutement des enseignants qui comprend deux services :

1. - Le service des jurys d'examens;
2. - Le service des concours;

B. - La sous-direction du suivi de la carrière des enseignants qui comprend deux services :

1. - Le service du personnel enseignant statutaire;
2. - Le service du personnel enseignant non statutaire;

III. - La direction des équivalences et de l'enseignement privé qui comprend deux sous-directions :

A. - La sous-direction des équivalences qui comprend deux services :

1. - Le service de l'instruction des demandes;
2. - Le service des décisions et de la documentation;

B. - La sous-direction de l'enseignement privé qui comprend un service : Le service d'information et d'évaluation;

Art. 88. - La direction générale de la recherche scientifique et technique a pour mission de veiller à la bonne marche de la recherche scientifique et technique et de coordonner les activités s'y rattachant au sein des établissements universitaires.

Art. 89. - La direction générale de la recherche scientifique et technique est chargée notamment, de :

- Développer la recherche scientifique dans le cadre universitaire;

- Gérer les programmes de coopération;

- Coordonner les programmes de recherche;

- Répartir les moyens de la recherche entre les établissements d'enseignement supérieur;

- Evaluer les programmes de recherches et les réalisations qui en découlent.

Art. 90. - La direction générale de la recherche scientifique et technique comprend deux directions et une sous-direction :

I. - La direction des sciences et de la technologie qui comprend deux sous-directions :

A. - La sous-direction du développement et de la coordination en sciences et en technologie qui comprend deux services :

1. - Le service des sciences exactes et des sciences de l'ingénierie;

2. - Le service des sciences de la nature et de la vie;
B. - La sous-direction de la coopération et de la valorisation des résultats de la recherche qui comprend deux services :

1. - Le service de la coopération;
2. - Le service de la valorisation des résultats de la recherche;

II. - La direction de la recherche en sciences islamiques, humaines, sociales, littéraires et artistiques qui comprend deux sous-directions :

A. - La sous-direction des sciences islamiques, littéraires et artistiques qui comprend deux services:

1. - Le service des sciences islamiques;
2. - Le service des sciences littéraires et artistiques;

B. - La sous-direction des sciences sociales et humaines qui comprend deux services :

1. - Le service des sciences sociales;
2. - Le service des sciences humaines.

III - La sous-direction du suivi, de l'évaluation et de l'appui logistique qui comprend deux services :

1. - Le service du suivi et de l'évaluation;
2. - Le service de l'appui logistique;

Art. 91. - La direction générale des projets, des programmes et de la pédagogie a pour mission d'étudier et d'élaborer des projets, d'organiser des programmes d'enseignement et leur rénovation et de déterminer les moyens pédagogiques au niveau universitaire dans les établissements d'enseignement supérieur, et ce, en concertation avec les universités et les divers parties concernées.

Art. 92. - La direction générale des projets, des programmes et de la pédagogie est chargée en procédant directement ou par voie de conventions et en concertation avec les universités et les établissements d'enseignement supérieur notamment de :

- étudier et élaborer les projets éducationnels tendant à réaliser les objectifs du système universitaire;
- étudier et élaborer les programmes d'enseignement adaptés à l'évolution des sciences et aux besoins du développement du pays et dans le cadre des objectifs du système universitaire;
- rénover et moderniser les méthodes pédagogiques.

Art. 93. - La direction générale des projets, des programmes et de la pédagogie comprend deux sous-directions :

A. - La sous-direction des sciences islamiques, humaines et sociales qui comprend trois services :

1. - Le service des sciences islamiques;
2. - Le service des sciences humaines;
3. - Le service des sciences sociales;

B. - La sous-direction des sciences exactes et appliquées qui comprend quatre services :

1. - Le service des sciences mathématiques;
2. - Le service des sciences médicales et paramédicales;
3. - Le service des sciences biologiques, de physique et de chimie;
4. - Le service des sciences informatiques et d'ingénierie.

Art. 94. - La direction des affaires estudiantines a pour mission de promouvoir l'étudiant tunisien aux niveaux pédagogique, social, culturel et sportif.

Art. 95. - La direction des affaires estudiantines est chargée notamment, de:

- Assurer les opérations d'orientation des étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur;
- Fournir aux étudiants toutes informations utiles sur les carrières et les débouchés offerts par les diplômes nationaux;

- Encadrer les études à l'étranger en veillant à l'affectation des étudiants tunisiens dans les établissements étrangers et en gérant les bourses, aides sociales et prêts qui leur sont accordés;

- Assurer la coordination des actions des universités, des établissements d'enseignement supérieur et des offices des œuvres universitaires en matière d'activités culturelles et sportives.

Art. 96. - La direction des affaires estudiantines comprend quatre sous-directions :

A. - La sous-direction de l'orientation et des relations estudiantines qui comprend deux services :

1. - Le service de l'orientation;
2. - Le service de l'information;

B. - La sous-direction des bourses et des prêts qui comprend deux services :

1. - Le service des bourses à l'étranger;
2. - Le service des prêts et de l'aide sociale à l'étranger;

C. - La sous-direction des activités culturelles qui comprend deux services :

1. - Le service des activités culturelles;
2. - Le service des activités sociales et sportives;

D. - La sous-direction du suivi des affaires estudiantines qui comprend deux services :

1. - Le service de suivi des étudiants à l'étranger;
2. - Le service de suivi des étudiants en Tunisie.

Art. 97. - La direction des instituts supérieurs des études technologiques a pour mission de veiller à la bonne marche de l'enseignement au sein des instituts supérieurs des études technologiques et de coordonner les activités s'y rattachant. Elle a aussi pour mission d'organiser les procédures de recrutement aux différents grades du corps de l'enseignement supérieur technologique et de gérer la carrière de ces enseignants.

Art. 98. - La direction des instituts supérieurs des études technologiques est chargée notamment, de :

- Veiller à la réalisation des programmes des instituts supérieurs des études technologiques prévus par la carte universitaire;
- Elaborer les textes réglementaires relatifs aux programmes de formation, aux régimes et horaires des enseignements, au régime des examens, aux conditions de délivrance des diplômes des instituts supérieurs des études technologiques;
- Participer aux travaux de la commission nationale d'équivalence;
- Veiller à la répartition entre les instituts supérieurs des études technologiques des nouveaux enseignants recrutés conformément aux différents modes prévus par la réglementation en vigueur.

Art. 99. - La direction des instituts supérieurs des études technologiques comprend deux sous-directions :

A. - La sous-direction de la planification et des programmes qui comprend deux services :

1. - Le service des enseignements et de la pédagogie;
2. - Le service des équipements;

B. - La sous-direction de la formation et de l'inspection qui comprend deux services:

1. - Le service de la formation;
2. - Le service de l'inspection.

Art. 100. - La direction des instituts supérieurs de formation des maîtres a pour mission la formation scientifique et pédagogique des maîtres et leur participation aux cycles de formation continue.

Art. 101. - La direction des instituts supérieurs de formation des maîtres est chargée notamment, de :

- Réaliser les objectifs de la politique de formation des maîtres;

- Arrêter les programmes de formation dans les matières et spécialités constituant le programme de formation des maîtres;
- Organiser, en collaboration avec la direction générale de la formation continue, prévue à l'article 60 du présent décret, le recyclage des maîtres dans les instituts supérieurs de formation ;
- Organiser les concours d'admission des élèves-maîtres et le suivi des examens;

• Préparer, en collaboration avec la direction des affaires juridiques et du contentieux, les textes juridiques touchant aux programmes de formation ainsi qu'à la délivrance des diplômes;

• Déterminer les besoins des Instituts de Formation des Maîtres en enseignants et moyens matériels.

Art. 102. - La direction des instituts supérieurs de formation des maîtres comprend deux sous-directions :

A. - La sous-direction des affaires pédagogiques qui comprend deux services :

1. - Le service des programmes et de la documentation;
2. - Le service de la formation et des examens;

B. - La sous-direction des affaires administratives qui comprend deux services :

1. - Le service du personnel;
2. - Le service de la planification et des équipements.

TITRE V

DES ADMINISTRATIONS REGIONALES DE L'EDUCATION ET DE LA COMMISSION NATIONALE DE L'EDUCATION DES SCIENCES ET DE LA CULTURE

CHAPITRE PREMIER

LES DIRECTIONS REGIONALES DE L'EDUCATION

Art. 103 - L'Administration Régionale de l'Education demeure régie par les dispositions du Décret sus-visé n° 88-242 du 16 février 1988 portant organisation et attributions des directions régionales de l'enseignement.

CHAPITRE DEUXIEME

LA COMMISSION NATIONALE DE L'EDUCATION, DES SCIENCES ET DE LA CULTURE

Art. 104. - La Commission Nationale de l'Education, des Sciences et de la Culture reste régie par les Décrets n° 71-348 du 18 septembre 1971, portant réorganisation de la commission et le décret n°80-955 du 19 Juillet 1980, portant réorganisation de l'administration centrale du Ministère de l'Education Nationale.

Art. 105. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment :

- Le décret n° 80-955 du 19 Juillet 1980, portant réorganisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété, à l'exception des dispositions de son article 14 ,

- Le décret n° 80-956 du 19 Juillet 1980, portant organisation de l'inspection des services administratifs et financiers du ministère de l'éducation nationale,

- Le décret n° 81-294 du 2 Mars 1981, fixant les attributions et les organes de l'inspection des services administratifs et financiers du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

- Le décret n° 81-846 du 18 Juin 1981, portant réorganisation du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Art. 106. - Les ministres des finances et de l'éducation et des sciences sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

REMUNERATION

Décret n° 92-1930 du 2 novembre 1992, fixant la rémunération des différents travaux exceptionnels à l'institut préparatoire aux études scientifiques et techniques et dans les concours d'agrégation en sciences mathématiques et en sciences physiques.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et des sciences,

Vu la loi n° 91-43 du 26 juin 1991, portant création de l'institut préparatoire aux études scientifiques et techniques;

Vu le décret n° 92-1477 du 15 août 1992, portant organisation administrative et financière de l'institut préparatoire aux études scientifiques et techniques;

Vu le décret n° 92-1478 du 15 août 1992, définissant le régime des études et examens au sein de l'institut préparatoire aux études scientifiques et techniques;

Vu le décret n° 92-1479 du 15 août 1992, portant institution et organisation des concours d'agrégation en sciences mathématiques et en sciences physiques;

Vu l'avis du ministre des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Article premier. - Les taux de rémunération des membres des jurys des concours d'entrée au cycle agrégatif de l'institut préparatoire aux études scientifiques et techniques et des concours d'agrégation en sciences mathématiques et en sciences physiques institués par le décret n° 92-1479 du 15 août 1992 sus-visé sont fixés ainsi qu'il suit :

Désignation des travaux	Taux de rémunération
- Correction des copies des épreuves écrites des concours	1d,300 la copie
- Participation aux épreuves orales et aux délibérations des jurys des concours	6D,000 l'heure
- Participation à la surveillance des épreuves des concours	1D,000 l'heure

Art. 2. - Les dispositions du présent décret prennent effet à partir de l'année universitaire 1991-1992.

Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de l'éducation et des sciences sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 92-1931 du 2 novembre 1992, fixant le régime de rémunération des personnels enseignant à l'institut préparatoire aux études scientifiques et techniques et dans les cycles préparatoires aux concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et des sciences,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 91-43 du 26 juin 1991, portant création de l'institut préparatoire aux études scientifiques et techniques;

Vu la loi n° 92-65 du 13 juillet 1992, relative aux instituts préparatoires aux études d'ingénieurs;

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 82-1269 du 14 septembre 1982, relatif au statut des personnels de l'enseignement supérieur;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques;

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration;

Vu le décret n° 92-1477 du 15 août 1992, portant organisation administrative et financière de l'institut préparatoire aux études scientifiques et techniques;

Vu le décret n° 92-1478 du 15 août 1992, définissant le régime des études et examens au sein de l'institut préparatoire aux études scientifiques et techniques;

Vu le décret n° 92-1479 du 15 août 1992, portant institution et organisation des concours d'agrégation en sciences mathématiques et en sciences physiques;

Vu l'avis du ministre des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article premier. - Les modalités de rémunération dans les cycles d'enseignement de l'institut préparatoire aux études scientifiques et techniques et dans les instituts préparatoires aux concours d'entrée dans les écoles d'ingénieurs sont fixées dans les conditions suivantes :

Grade	Taux de l'heure isolée de cours en cycle agrégatif	Taux de l'heure isolée en cycle préparatoire
- Professeur de l'enseignement supérieur	15D,000	9D,000
- Maître de conférence de l'enseignement supérieur	14D,000	8D,000
- Maître assistant de l'enseignement supérieur et professeur agrégé	12D,000	7D,000
- Assistant de l'enseignement supérieur, professeur agrégé de l'enseignement secondaire, administrateur conseiller, ingénieur divisionnaire	10D,000	6D,000
- Professeur de l'enseignement secondaire, administrateur, ingénieur des travaux	7D,500	5D,500

Art. 2. - Les dispositions du présent décret prennent effet à partir de l'année universitaire 1991-1992.

Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de l'éducation et des sciences sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

DIPLOMES SCIENTIFIQUES NATIONAUX

Décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l'autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et des sciences,

Vu la loi n° 58-118 du 4 novembre 1958, relative à l'enseignement et notamment ses articles 23 et 24,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique et notamment son article 19;

Vu la loi n° 91-65 du 29 juillet 1991, relative au système éducatif et notamment ses articles 10 et 14;

Vu le décret n° 63-87 du 1er avril 1963, relatif au diplôme du baccalauréat de l'enseignement secondaire et aux diplômes de fin d'études normales, commerciales et industrielles, tel que modifié par le décret n° 64-113 du 15 avril 1964;

Vu le décret n° 92-1182 du 22 juin 1992, relatif à la détermination du nombre de la nature des différentes sections du deuxième cycle de l'enseignement secondaire et des diverses sortes de diplômes du baccalauréat;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 23 avril 1982, relatif à l'examen du diplôme de technicien;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article premier. - Le présent décret définit l'autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux.

Art. 2. - Il est attribué au président du centre de correction, désigné par le ministre de l'éducation et des sciences, le pouvoir de signer le diplôme de fin d'études de l'enseignement de base, le diplôme de technicien et le diplôme du baccalauréat. Ce pouvoir est transféré par la suite au directeur des examens.

Art. 3. - Il est attribué au doyen ou directeur de l'établissement le pouvoir de signer les diplômes de l'enseignement supérieur.

Art. 4. - Le ministre de l'éducation et des sciences est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 92-1933 du 2 novembre 1992

Monsieur le Docteur Jeddi Mohsen, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Sahloul de sousse (sce. de radiologie) pour une durée maximum de cinq (5) ans.

MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES

CENTRES DE L'EDUCATION SOCIALE

Décret n° 92-1934 du 2 novembre 1992, fixant l'horaire hebdomadaire de service dû par les enseignants exerçant dans les centres de l'éducation sociale;

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 73-357 du 24 juillet 1973, portant statut particulier des personnels enseignants exerçant dans les centres de l'éducation sociale tel qu'il a été modifié et complété par les décrets n° 76-299 du 30 mars 1976 et n° 83-816 du 31 août 1983 et n° 85-255 du 5 octobre 1985.

Vu l'avis du ministre des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article Premier. - Le présent décret fixe l'horaire hebdomadaire dû par les enseignants exerçant dans les centres de l'éducation sociale indiqués ci-dessous conformément au tableau suivant :

GRADE	HORAIRES HEBDOMADAIRES	DATE D'EXECUTION	TAUX DES BENEFICIAIRES
Maître d'Ap- plication et d'Education Sociale	22 heures et demie	15 Septembre 1992	100 % de l'effectif total des Maîtres d'Application de l'Education Sociale.
	22 heures et demie repar- ties comme suit : - 20 heures d'enseignement - 2 heures et demie pour l'animation culturelle et l'assistance du Directeur du Centre de l'Education Sociale.	15 Septembre 1992	50 % de l'effectif total des maîtres d'application de l'Education sociale ayant au moins 20 ans d'ancienneté.
	22 heures et demie repar- ties comme suit : - 20 heures d'enseignement - 2 heures et demie pour l'animation culturelle et l'assistance du directeur du Centre de l'Education Sociale.	15 Septembre 1993	100% de l'effectif total des maîtres d'application de l'éducation sociale ayant au moins 20 ans d'ancienneté
Instituteur de l'Education Sociale	25 heures	15 Septembre 1992	33 % de l'effectif total des instituteurs de l'Education Sociale.
		15 Septembre 1993	33 % de l'effectif total des instituteurs de l'Education Sociale.
		15 Septembre 1994	34 % de l'effectif total des instituteurs de l'Education Sociale.

Art. 2. - Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret.

Art. 3. - Le ministre des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

CYCLE LONG DE FORMATION

Arrêté du ministre des affaires sociales du 2 novembre 1992, relatif à l'organisation de la scolarité du cycle long de formation continue pour la promotion au grade de conseiller de l'éducation sociale.

Le ministre des affaires sociales;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 73-355 du 24 juillet 1973, portant statut particulier des personnels de l'inspection pédagogique de l'éducation sociale du ministère des affaires sociales tel qu'il a été modifié par le décret n° 91-243 du 4 février 1991;

Vu le décret n° 73-357 du 24 juillet 1973, portant statut particulier des personnels enseignants exerçant dans les centres de l'éducation sociale ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 83-289 du 16 mars 1983, portant organisation de l'institut national du travail et des études sociales;

Vu le décret n° 90-2142 du 18 décembre 1990, relatif à l'organisation des cycles de formation continue au profit des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales, et des établissements publics à caractère administratif;

Vu l'avis du directeur de l'institut national du travail et des études sociales;

Vu l'avis de la commission permanente de coordination des travaux de formation continue;

Arrête :

Article premier. - Le présent arrêté fixe l'organisation de la scolarité au cycle long de formation continue pour la promotion au grade de conseiller de l'éducation sociale à l'institut national du travail et des études sociales.

Art. 2. - La durée des études au cycle long de formation continue pour la promotion au grade de conseiller de l'éducation sociale est de deux ans.

Art. 3. - Sont autorisés à participer à ce cycle les maîtres d'application de l'éducation sociale titulaires dans ce grade et ayant réussi à un concours ouvert à cet effet et ce, conformément aux dispositions du décret n° 90-2142 du 18 décembre 1990 sus-visé.

Art. 4. - Les élèves du cycle long de formation continue pour la promotion au grade de conseiller de l'éducation sociale sont soumis durant leur scolarité au régime disciplinaire prévu par le statut général de la fonction publique. Ils sont en outre tenus de respecter le règlement intérieur de l'institut.

Art. 5. - Le programme des études comporte les matières suivantes :

Première année :

Matières	Enveloppe horaire
* Philosophie générale	60
* Philosophie de l'éducation	60
* Psychologie générale	60
* Psychologie sociale	60
* Psychopédagogie	60
* Introduction aux sciences de l'éducation	60
* Introduction en sociologie	15
* Sociologie de l'éducation	60
* Evaluation en matière d'éducation	60
* Introduction à la pédagogie des matières	60

Deuxième année :

Matières	Enveloppe horaire
* Pédagogie de l'enseignement des adultes	60
* Techniques de communication	15
* L'analphabétisme : son ampleur - ses causes - ses répercussions	30
* Les programmes de l'alphabétisation et de l'enseignement des adultes	30
* Le suivi : moyens, importance et effets sur le non retour à l'analphabétisme	30
* Les principes du service social	30
* Formation et recyclage des travailleurs dans le domaine de l'enseignement des adultes	30
* Méthodes du service social	60
* Introduction à l'étude du droit	30
* Stage pratique	80

Art. 6. - Les élèves de ce cycle sont astreints à un contrôle continu qui consiste en des devoirs écrits dans toutes les matières enseignées.

La note du stage pratique est attribuée par l'inspecteur responsable du stage et elle est prise en compte pour le calcul de la moyenne des notes du contrôle continu.

Art. 7. - Les élèves du cycle de formation des conseillers de l'éducation sociale, sont soumis à un examen à la fin de chaque année.

Art. 8. - La durée et les coefficients des matières d'examen sont fixés ainsi qu'il suit :

Matières	Durée	Cœf.
Première année :		
* Philosophie générale ou psychologie générale	2 H	1
* Philosophie de l'éducation ou introduction aux sciences de l'éducation	2 H	1
* Psychologie sociale ou sociologie de l'éducation	2 H	1
* Psychopédagogie ou l'évaluation en matière d'éducation	2 H	1
* Introduction en sociologie	2 H	1
Deuxième année :		
* Pédagogie de l'enseignement des adultes	2 H	1
* Techniques de communication	2 H	1
* L'analphabétisme : son ampleur - ses causes - ses répercussions ou les programmes de l'alphabétisation et de l'enseignement des adultes	2 H	1
* Le suivi : moyens, importance et effets sur le non retour à l'analphabétisme	2 H	1
* Les principes du service social ou méthodes du service social	2 H	1
* Formation et recyclage des travailleurs dans le domaine de l'enseignement des adultes ou introduction à l'étude du droit	2 H	1

Art. 9. - Aucun élève ne peut passer de la première année à la deuxième année s'il n'a pas obtenu, sauf décision contraire du jury d'examen, une moyenne au moins égale à 10/20 calculée sur la base des éléments suivants :

- 1) La moyenne des notes du contrôle continu (coef 1).
- 2) La moyenne des notes de l'examen de fin d'année (coef 1).

Art. 10. - Le classement définitif est effectué par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre des affaires sociales sur proposition du directeur de l'institut national du travail et des études sociales. Ce classement se fait par ordre de mérite compte tenu des éléments suivants :

1) La moyenne des notes du contrôle contenu obtenues pendant la deuxième année (coef 1).

2) La moyenne des notes obtenues à l'examen de deuxième année (coef 1).

Art. 11. - La réussite au cycle est subordonnée à l'obtention d'une moyenne générale égale ou supérieure à dix sur vingt (10/20) calculée sur la base des éléments mentionnées à l'article dix ci-dessus.

Les maîtres d'application de l'éducation sociale ayant suivi avec succès le cycle long de formation continue sont promus au grade de conseillers de l'éducation sociale.

Art. 12. - Les élèves dont les résultats sont jugés insuffisants ne peuvent redoubler ni en première année ni en deuxième année et ils sont mis d'office à la disposition de leur administration d'origine.

Tunis, le 2 novembre 1992.

Le Ministre des Affaires Sociales
Mohamed El Fadhel Khalil

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

CONCOURS

Arrêté du ministre des affaires sociales du 2 novembre 1992 portant ouverture d'un concours sur dossiers pour l'accès au cycle long de formation continue pour la promotion au grade de conseiller de l'éducation sociale.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 73-355 du 24 juillet 1973, portant statut particulier des personnels de l'inspection pédagogique de l'éducation sociale du ministre des affaires sociales tel qu'il a été modifié par le décret n° 91-243 du 4 février 1991.

Vu le décret n° 73-357 du 24 juillet 1973, portant statut particulier des personnels enseignants exerçant dans les centres de l'éducation ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété.

Vu le décret n° 90-2142 du 18 décembre 1990, portant organisation des cycles de formation continue au profit des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et notamment son article 4;

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales en date du 2 novembre 1992, relatif à l'organisation de la scolarité du cycle long de formation continue pour la promotion au grade de conseiller de l'éducation sociale;

Arrête :

Article Premier. - Est ouvert au ministère des affaires sociales le lundi 28 décembre 1992 et jours suivants à l'intention des maîtres d'application de l'éducation sociale titulaires et justifiant d'une ancienneté de deux ans au moins dans leur grade, un concours sur dossiers pour l'accès au cycle long de formation continue pour la promotion au grade de conseiller de l'éducation sociale et ce en application des dispositions du décret sus-visé n° 90-2142 du 18 décembre 1990.

Art. 2. - Cette formation dont la durée est de deux ans aura lieu à l'institut national du travail et des études sociales à Tunis.

Art. 3. - Les candidatures au cycle de formation prévu à l'article premier ci-dessus doivent être adressées par la voie hiérarchique au ministère des affaires sociales (direction des affaires administratives et financières) accompagnées des pièces suivantes :

- Un curriculum vitae.
- Une ampliation de l'arrêté de nomination du candidat dans le grade de maître d'application de l'éducation sociale.
- Une ampliation de l'arrêté de titularisation du candidat dans le grade de maître d'application de l'éducation sociale.
- Un extrait d'état civil.
- Une copie certifiée conforme des diplômes obtenus par le candidat.
- Une copie des notes professionnelles des cinq dernières années.

Art. 4. - Le nombre de places réservées à ce concours est fixé à vingt (20).

Art. 5. - La liste d'inscription des candidatures est close le lundi 30 novembre 1992.

Tunis, le 2 novembre 1992.

Le Ministre des Affaires Sociales
Mohamed El Fadhel Khalil

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

EXAMENS PROFESSIONNELS

Arrêté du ministre des affaires sociales du 5 novembre 1992 portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire de direction.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques;

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1985, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire de direction;

Arrête :

Article premier. - Un examen professionnel est ouvert à Tunis, le jeudi 25 décembre 1992 pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" relevant du ministère des affaires sociales dans le grade de secrétaire de direction.

Art. 2. - Le nombre de postes réservés à cet examen est fixé à deux (02).

Art. 3. - La liste d'inscription à l'examen sus-visé sera close le mardi 25 novembre 1992.

Tunis, le 5 novembre 1992.

Le Ministre des Affaires Sociales
Mohamed El Fadhel Khalil

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des affaires sociales du 5 novembre 1992 portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de dactylographe.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques;

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1985, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de dactylographe;

Arrête :

Article premier. - Un examen professionnel est ouvert à Tunis, le jeudi 25 décembre 1992 pour la titularisation des agents

temporaires de la catégorie "C" relevant du ministère des affaires sociales dans le grade de dactylographe.

Art. 2. - Le nombre de postes réservés à cet examen est fixé à deux (02).

Art. 3. - La liste d'inscription à l'examen sus-visé sera close le mardi 25 novembre 1992.

Tunis, le 5 novembre 1992.

Le Ministre des Affaires Sociales
Mohamed El Fadhel Khali

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 2 novembre 1992, portant délégation de signature.

Le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics, à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signatures;

Vu le décret n° 92-1100 du 9 juin 1992, portant nomination du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi;

Vu le décret n° 92-1632 du 7 septembre 1992, chargeant Monsieur Mongi Bédoui, chargé de mission pour occuper le poste de directeur général de l'emploi et de l'émigration au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi;

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret sus-visé du 17 juin 1975, Monsieur Mongi Bédoui chargé de mission pour occuper le poste de directeur général de l'emploi et de l'émigration au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, est habilité à signer, par délégation du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaires.

Art. 2. - Monsieur Mongi Bédoui est autorisé à subdéléguer sa signature aux fonctionnaires de la catégorie (A) et (B) soumis à son autorité conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Tunis, le 2 novembre 1992.

*Le Ministre de la Formation Professionnelle
et de l'Emploi*
Moncer Rouissi

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE

NOMINATION

Par décret n° 92-1935 du 2 novembre 1992 :

Monsieur Bahri Mohamed, professeur, est chargé des fonctions de chef de service du budget à la direction de la planification et de l'équipement au ministère de la jeunesse et de l'enfance.

avis et communications

PREMIER MINISTRE

COUR DE DISCIPLINE FINANCIERE

TROISIEME RAPPORT ANNUEL

AVANT PROPOS

La Cour de Discipline Financière à l'honneur de présenter à Monsieur le président de la République son troisième rapport annuel qui retrace son activité et résume les jugements qu'elle a rendus au cours de l'année 1991.

A cette occasion la Cour ne manque pas d'enregistrer avec satisfaction l'intérêt qu'ont accordé les autorités publiques à son deuxième rapport annuel publié au Journal Officiel de la République Tunisienne (n°69 du 5 octobre 1991 en annexe aux lois et décrets) en prenant l'initiative de le diffuser dans les divers milieux des gestionnaires publics pour en généraliser le profit et à l'effet de prévenir tout ce qui pourrait entacher certains actes, réguliers en apparence mais renfermant en réalité des fautes de gestion. Cette initiative constitue un stimulant de nature à appeler la Cour à redoubler d'effort dans l'accomplissement de sa mission et contribuer davantage à la sauvegarde des fonds de la collectivité et à leur bon emploi.

INTRODUCTION

Fonctionnement de la Cour de Discipline Financière

Au cours de l'année 1991, le parquet près la Cour de Discipline Financière a déferé dix (10) affaires se répartissant selon leur origine comme suit :

- Six (6) affaires émanant du Ministre de l'Agriculture
- Trois (3) affaires émanant du Ministre de la Jeunesse et de l'Enfance,
- Un seul recours en révision est introduit sur requête d'un fonctionnaire condamné à l'amende par arrêt de la Cour. Ce recours sera, après instruction, soumis à la formation de jugement qui statuera sur l'existence éventuelle d'éléments nouveaux ou de documents prouvant la non responsabilité de l'intéressé. Il s'agit du premier cas de recours en révision depuis le commencement de l'activité de la Cour.

Compte tenu des affaires en instance de jugement à fin 1991, la charge totale de la Cour a ainsi atteint soixante sept (67) affaires, dont : dix huit (18) affaires ont été jugées ou classées, dix neuf (19) instruites et communiquées aux autorités habilitées, pour avis et trente (30) sont en cours d'instruction.

Les affaires jugées ont abouti à :

- la condamnation à l'amende dans neuf (9) cas,
- au non-lieu dans trois (3) cas,
- la déclaration de l'extinction de l'action suite au décès du prévenu avant le jugement dans un cas,
- la déclaration de non compétence de la juridiction dans un cas,
- et le classement prononcé par décision du Président de la Cour en application des dispositions de l'article 15 bis de la loi n°85-74 du 20 juillet 1985, telle que complétée par la loi n°88-54 du 2 juin 1988, pour les quatre (4) affaires restantes.

Par ailleurs et en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 19 de la loi sus-visée ; la Cour a transmis au Ministre de

la justice, aux fins d'éventuelles poursuites pénales, le dossier de l'une des affaires dont l'instruction a révélé l'existence d'actes susceptibles de constituer un délit de détournement de deniers publics. De même ont été transmis à la Cour des Comptes deux dossiers dont l'instruction a fait apparaître des actes susceptibles de constituer des gestions de fait. Ladite juridiction pourrait, après avoir décidé et prononcé la déclaration de gestion de fait et sans préjudice des poursuites engagées devant la Cour de Discipline Financière, juger leurs comptes suivant les formes établies, conformément aux dispositions des articles 23 du code de la comptabilité publique et 47 du décret n°71-218 du 29 mai 1971 relatif au fonctionnement de la Cour des Comptes.

PREMIERE PARTIE

LES ARRETS DE LA COUR

I. LES ARRETS PORTANT CONDAMNATION A L'AMENDE

1 - Arrêt n° 65 du 23 mars 1991 - S.L -

La Cour a retenu la culpabilité du directeur d'un établissement public universitaire relevant du Ministère de l'Agriculture et l'a condamné à une amende d'un montant correspondant au douzième de son traitement brut annuel pour les fautes de gestion ci-après :

- le transfert à son logement de fonction de certains équipements appartenant à l'établissement, pour utilisation à des fins personnelles et ce en violation des dispositions expresses de l'article 3 du décret n°72-199 du 31 mai 1972 prescrivant que : "la prestation du logement en nature comporte la gratuité de la prestation du logement nu...", ce qui constitue une faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l'article premier de la loi portant définition des fautes de gestion ;

- l'octroi, au profit de certains agents de l'établissement, de l'indemnité kilométrique allouée aux fonctionnaires utilisant leurs voitures personnelles pour les déplacements effectués dans le cadre du service, alors que les déplacements de ces agents ont eu lieu à bord de voitures administratives, violant ainsi la réglementation en vigueur et occasionnant en outre un préjudice pécuniaire à l'établissement, ce qui constitue une faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l'article premier de la loi portant définition des fautes de gestion.

2 - Arrêt n°73 du 13 avril 1991 - T.M -

La Cour a retenu la culpabilité du Président Directeur Général d'une entreprise publique et l'a condamné à une amende d'un montant correspondant au sixième de son traitement brut annuel pour les fautes de gestion ci après :

- le bénéfice, à la charge de l'entreprise, des services d'un gardien affecté à son logement personnel, malgré l'interdiction expresse édictée par la réglementation applicable en la matière notamment l'article 10 du décret n°84-865 du 1er août 1984 relatif au régime de rémunération des chefs d'entreprises publiques et la circulaire du Premier Ministre n°45 en date du 27 novembre 1987 dans son paragraphe 4 relatif au logement, ce qui a entraîné un préjudice pécuniaire à l'entreprise et constitue de ce fait une faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l'article premier de la loi portant définition des fautes de gestion ;

- la cession de produits et marchandises au prix de revient et même en deça sans en rendre compte au conseil d'Administration

organe de gestion de l'entreprise, excédant ainsi les limites de ses attributions, et procurant de ce fait à autrui un avantage financier injustifié entraînant un préjudice pécuniaire à l'entreprise, ce qui constitue une faute grave au sens des deuxième et quatrième paragraphes de l'article 3 de la loi portant définition des fautes de gestion.

3 - Arrêt n°76 du 13 avril 1991 - M.S.A -

La Cour a retenu la culpabilité du Président Directeur Général d'une société régionale de transport et l'a condamné à une amende d'un montant correspondant à la totalité de son traitement brut annuel avec transmission du dossier au Ministre de tutelle aux fins de poursuites disciplinaires, en application des dispositions de l'article 19 de la loi portant définition des fautes de gestion, et ce pour avoir commis les fautes ci-après :

- le bénéfice d'indemnités indues ou d'un montant supérieur à celui fixé par la réglementation, en méconnaissance de l'interdiction expresse édictée par l'article 10 du décret n°84-865 du 1er août 1984 relatif au régime de rémunération des chefs d'entreprises publiques, entraînant un préjudice pécuniaire à l'entreprise, ce qui constitue une faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l'article 3 de la loi n°85-74 du 20 juillet 1985 ;

- l'imputation sur le budget de la société de dépenses à caractère personnel, telles que les frais d'entretien de ses équipements ménagers, de sa consommation d'eau et d'électricité, de ses séjours fréquents à l'hôtel, de ses contributions personnelles au régime d'assurance maladie, violant ainsi les dispositions du décret précité et occasionnant à l'entreprise un préjudice pécuniaire, ce qui constitue une faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l'article 3 de la loi portant définition des fautes de gestion ;

- l'engagement, sans justification et sans la preuve de la réception de leur contre-partie, de dépenses ne répondant pas à des besoins nécessaires pour l'entreprise ; ces agissements entachés de fortes présomptions pénales, viennent en violation des règles de bonne gestion et constituent de ce fait une faute de gestion au sens du quatrième paragraphe de l'article 3 de la loi portant définition des fautes de gestion ;

- l'octroi de plusieurs indemnités et dons sans l'autorisation préalable de l'autorité de tutelle ni la justification de leur réception effective par les bénéficiaires, et ce malgré la situation précaire de la société accusant une accumulation de pertes ; ces agissements, venant en infraction aux règles de bonne gestion, et entraînant un préjudice pécuniaire à l'entreprise constituent de ce fait une faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l'article 3 de la loi n°85-74 du 20 juillet 1985 ;

- le retrait, sans production de leurs justifications pour les besoins de l'entreprise, de fonds de montants divers ; de tels agissements, outre leur caractère pénal présumé, traduisent des manipulations ayant pour but de procurer à autrui des avantages pécuniaires injustifiés, entraînant un préjudice à l'entreprise, ce qui constitue une faute de gestion au sens du quatrième paragraphe de l'article 3 de la loi portant définition des fautes de gestion ;

- l'imputation indue à la charge de l'entreprise, de dépenses revenant à une filiale dont il assure lui-même la direction, sans avoir requis à cet effet l'autorisation préalable du conseil d'administration, et ce en violation des dispositions de l'article 78 du code de commerce, ce qui constitue une faute de gestion au regard des troisième et dernier paragraphes de l'article 3 de la loi portant définition des fautes de gestion ;

- le bénéfice, sur les fonds de l'entreprise, de prêts personnels sans l'accord préalable du conseil d'administration, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 78 du code de commerce, ce qui constitue une faute de gestion au regard du deuxième paragraphe de l'article 3 de la loi portant définition des fautes de gestion.

- l'octroi indu à des tiers de quantités de bons de carburant, ce qui constitue un manquement ayant pour but de procurer à autrui un avantage en nature, entraînant ainsi un préjudice pécuniaire à l'entreprise et constitue de ce fait, une faute de gestion au sens du

quatrième paragraphe de l'article 3 de la loi portant définition des fautes de gestion.

4 - Arrêt n°46 du 15 juin 1991 - N.F, M.B.A -

La Cour a établi la culpabilité du chef d'une mission diplomatique et l'a condamné à une amende d'un montant correspondant au sixième de son traitement brut annuel pour avoir commis les fautes de gestion ci-après :

- l'émission anticipée de chèques bancaires libellés au nom de son chauffeur personnel et destinés à la rémunération d'agents occasionnels exerçant à la résidence, avant l'accomplissement de leur travail et ce en violation des règles de la comptabilité publique ; il s'agit en l'occurrence des dispositions de l'article 174 du code de la comptabilité publique qui précisent que "le chèque est obligatoirement libellé en la forme nominative au nom du véritable créancier" ainsi que celles de l'article 41 du même code qui stipulent : "aucun paiement ne peut être effectué qu'au véritable créancier justifiant de ses droits et pour l'acquittement d'un service fait", ce qui constitue une faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l'article premier de la loi portant définition des fautes de gestion ;

- l'endossement et l'encaissement de chèques bancaires libellés aux noms d'agents ayant quitté le service et l'utilisation des fonds tirés pour le paiement des rémunérations des remplaçants, excédant ainsi les limites de ses attributions en sa qualité d'ordonnateur, empiétant sur les attributions du comptable, ce qui est formellement interdit par la loi en vertu de l'article 5 du code de la comptabilité publique et constitue de ce fait une faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l'article premier de la loi portant définition des fautes de gestion.

Par le même arrêt, la Cour a retenu aussi la culpabilité du comptable de la même mission diplomatique et lui a infligé une amende d'un montant correspondant au sixième de son traitement brut annuel, sa responsabilité étant établie pour manquement à ses obligations professionnelles telles que fixées par l'article 136 du code de la comptabilité publique qui dictent au comptable l'obligation de s'assurer, avant de viser les dépenses, de la justification du service fait, et ce par suite de l'émission anticipée de chèques et de leur remise à l'ordonnateur qui s'est chargé de leur retrait après endossement, ce qui constitue une faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l'article premier de la loi portant définition des fautes de gestion.

5 - Arrêt n°64 du 15 juin 1991 - A.C.K -

La Cour a retenu la culpabilité du Président Directeur Général d'une entreprise publique et l'a condamné à une amende d'un montant correspondant au tiers de son traitement brut annuel pour avoir commis les fautes de gestion ci-après :

- le bénéfice d'un traitement au delà de la limite autorisée, en violation des prescriptions de l'article 3 du décret n°84-865 du 1er août 1984 relatif au régime de rémunération des chefs d'entreprises publiques ainsi que celles des circulaires du Premier Ministre n°31 et 45 datées respectivement du 24 juin 1976 et du 27 novembre 1978, relatives au classement des entreprises publiques, ce qui constitue une faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l'article 3 de la loi n°85-74 du 20 juillet 1985 ;

- l'utilisation d'une deuxième voiture en plus de la voiture de fonction mise à sa disposition et ce en infraction aux dispositions de l'article 7 du décret sus-visé qui ne lui accordent l'usage que d'une seule voiture de fonction, et ce en violation des dispositions de l'article 10 du même décret qui interdisent expressément le bénéfice d'avantages supplémentaires, ce qui constitue une faute de gestion au regard du dernier paragraphe de l'article 3 de la loi portant définition des fautes de gestion.

6 - Arrêt n°51 du 15 juillet 1991 - A.B -

La Cour a retenu la culpabilité du directeur général des affaires administratives et financières d'un ministère et l'a condamné à une

amende d'un montant correspondant au sixième de son traitement brut annuel pour les fautes de gestion ci-après :

- l'engagement de dépenses sans avoir reçu délégation régulière à cet effet, ce qui constitue une faute de gestion au sens du quatrième paragraphe de l'article premier de la loi n°85-74 et ce, sans préjudice de ce que la Cour des Comptes pourrait prononcer à son encontre au sujet de cette gestion de fait.

- l'imputation de certaines dépenses du budget de l'Etat sur des fonds particuliers entraînant de ce fait une augmentation déguisée des crédits du ministère et ce en violation des règles prescrites par l'article 86 du code de la comptabilité publique et par les lois de finances, ce qui constitue une faute de gestion au sens des troisième et dernier paragraphes de l'article premier de la loi portant définition des fautes de gestion ;

- l'octroi, au profit de tiers, du bénéfice de l'exécution de travaux dans les ateliers relevant du ministère, sans contre-partie ou à moitié prix, ce qui constitue une faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l'article premier de la loi portant définition des fautes de gestion.

La Cour a condamné les actes du prévenu relatifs au paiement de certaines dépenses irrégulières ; toutefois elle l'a admis au bénéfice de la non application de la sanction, compte tenu de la reconnaissance du ministre intéressé de la responsabilité de l'ordonnement de ces dépenses.

7 - Arrêt n°80 du 13 juillet 1991 - M.R.H -

La Cour a retenu la responsabilité pour faute de gestion d'un Président Directeur Général d'une entreprise publique et l'a condamné à une amende d'un montant correspondant au sixième de son traitement brut annuel pour avoir bénéficié en violation des dispositions du décret n°84-865, d'un traitement au delà de la limite autorisée et entraîné de ce fait un préjudice pécuniaire à l'entreprise, ce qui constitue une faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l'article 3 de la loi n°85-74 du 20 juillet 1985.

8 - Arrêt n°17 du 14 décembre 1991 - N.B.A -

La Cour a retenu la culpabilité d'un comptable d'un établissement public et l'a condamné à une amende d'un montant correspondant au quart de son traitement brut annuel pour avoir commis plusieurs abus au regard des dispositions du code de la comptabilité publique applicables en matière d'exécution des recettes et des dépenses, entraînant de ce fait un préjudice pécuniaire à l'établissement. Outre leur caractère pénal, ces abus constituent des fautes de gestion au sens des cinquième et dernier paragraphes de l'article premier de la loi n°85-74 ; ils ont consisté en ce qui suit :

- la perception de loyers payés par certains bénéficiaires des prestations de l'établissement sans leur constatation dans les recettes ni la remise de quittances en contre partie ; c'est ainsi qu'il a pu en tirer un profit personnel ;

- la manipulation de soixante treize (73) factures délivrées par les fournisseurs, par le gonflement de leur montant en vue du détournement à son profit de la différence entre les montants ainsi libellés et les montants effectivement payés ;

- le détournement des montants déposés en cautionnement, par leur constatation en recettes puis en dépenses mais sans leur restitution effective aux résidents ;

- le retrait à son propre profit de fonds destinés à des tiers ;

- la carence dans le recouvrement des loyers dûs par certains résidents à l'établissement.

Sachant que le prévenu a restitué en totalité les fonds détournés, qu'il a écopé une sanction pénale le condamnant à trois ans de prison, à l'amende au millime symbolique et à la privation d'exercer des fonctions publiques pendant cinq ans, la Cour de Discipline financière a, lors de la détermination du quantum de l'amende pour faute de gestion, admis le prévenu au bénéfice des circonstances atténuantes.

9 - Arrêt n° 74 du 14 décembre 1991 - H.B.T -

La Cour a déclaré coupable de faute de gestion un agent exerçant les fonctions de secrétaire général d'une entreprise publique et l'a condamné à une amende d'un montant correspondant au sixième de son traitement brut annuel pour avoir délibérément acquis une voiture destinée à lui être affectée comme voiture de fonction et ce sans avoir obtenu au préalable le visa du contrôleur financier, en violation de la réglementation en vigueur en vertu de la circulaire n°167 bis du Ministre des Finances en date du 31 mai 1977 qui prescrit le visa du contrôleur financier, préalablement à l'exécution des opérations d'achat de voitures par les entreprises publiques et en méconnaissance des prescriptions édictées par la circulaire du Premier Ministre datée de novembre 1985 qui appellent à l'obligation de cesser totalement durant les années ultérieures de procéder à l'acquisition de voitures, et occasionnant un préjudice pécuniaire à l'entreprise du fait de la rétrocession de ladite voiture à un prix inférieur à celui de l'achat, ce qui constitue une faute de gestion au sens du quatrième paragraphe de l'article 3 de la loi portant définition des fautes de gestion.

II - LES ARRETS PORTANT DECLARATION DE L'EXTINCTION DE L'ACTION

- Arrêt n°81 du 13 juillet 1991 - B.T. -

En application des dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale, la cour a déclaré éteinte l'action introduite contre un agent exerçant les fonctions de directeur des affaires administratives et financières d'une entreprise publique et ce à cause de son décès avant le prononcé du jugement de l'affaire.

III - LES ARRETS PRONONCANT LE NON-LIEU

1 - Arrêt n°65 bis du 23 mars 1991 - A.B.A -

La Cour a prononcé le non-lieu dans l'affaire introduite contre un agent public à qui il a été reproché le cumul de l'indemnité kilométrique mensuelle qui lui est octroyée compte tenu de son grade avec l'indemnité kilométrique journalière allouée aux agents publics qui utilisent leurs voitures personnelles dans leurs déplacements pour les besoins du service. Il s'est avéré que le prévenu a obtenu une autorisation administrative lui permettant de bénéficier d'une indemnité pour l'utilisation de sa voiture personnelle, ce qui a motivé ainsi le rejet de l'action pour défaut de fondements juridiques.

2 - Arrêt n°75 du 23 mars 1991 - M.T.M -

La Cour a prononcé le non-lieu dans l'affaire introduite contre un agent exerçant les fonctions de secrétaire général d'une entreprise publique à qui il a été reproché d'avoir signé des décisions d'avancement au profit des agents de la société, à l'insu du président directeur général et sans avoir reçu délégation régulière à cet effet. Il s'est avéré en fait que l'action n'est pas solidement fondée dès lors que l'agent intéressé a obtenu une délégation à l'effet d'émettre et de signer les chèques au nom de la société, ce qui ne peut supposer l'exception de délégation de signature des décisions administratives, étant entendu que ces attributions sont d'une moindre importance que l'émission et la signature des chèques au nom de l'entreprise.

3 - Arrêt n°57 du 13 avril 1991 - M.M -

La Cour a prononcé le non-lieu dans l'affaire introduite contre le Président Directeur Général d'une entreprise publique à qui il a été reproché la carence dans la convocation du conseil d'administration et de l'assemblée générale des actionnaires selon la fréquence légale, le défaut de saisie de l'inventaire annuel des immobilisations de la société en application des dispositions du Code de Commerce, et le bénéfice de frais de mission à l'étranger en dépassement du seuil fixé par la réglementation en vigueur sans l'autorisation du ministère de tutelle, dès lors qu'il s'est avéré que les faits reprochés n'étaient pas fondés.

IV - LES ARRETS PORTANT DECLARATION DE NON COMPETENCE DE LA JURIDICTION

- Arrêt n°84 du 15 juin 1991 - H.G -

La Cour s'est déclarée non compétente dans l'affaire introduite contre un agent public exerçant les fonctions de receveur d'un bureau de postes, à qui a été imputée la responsabilité d'un déficit de caisse du fait de l'inobservation de la réglementation en vigueur, dès lors qu'il s'est avéré que la fréquence des opérations de recettes et de dépenses comporte le risque d'erreur de caisse, que le prévenu a immédiatement comblé le déficit dès sa découverte et que l'observation des formalités réglementaires, objet du manquement, n'exclut pas la survenance de l'erreur, mais permet de l'identifier à temps, ce qui confère à ce manquement, le caractère d'une faute professionnelle dont la sanction est de nature disciplinaire et revient exclusivement à l'autorité administrative compétente.

DEUXIEME PARTIE LES DECISIONS DE CLASSEMENT

1 - Décision n°2 du 1er juin 1991 - A.S, A.T, H.B.Y -

L'instruction de l'affaire introduite contre trois agents relevant d'un commissariat régional au développement agricole, le premier en sa qualité de régisseur de dépenses, les deux autres en qualité de sous-régisseurs, a établi que la responsabilité desdits agents n'est pas retenue pour la plupart des faits à eux reprochés et que les autres griefs ne sont que de simples manquements professionnels qui ne constituent pas de fautes de gestion, ce qui a motivé le classement de l'affaire par le président de la Cour sur proposition du magistrat rapporteur et après accord du commissaire du gouvernement et ce en application des dispositions de l'article 15 bis de la loi n°85-74 relative à la définition des fautes de gestion et à la création de la Cour de Discipline Financière.

2 - Décision n°70 du 1er juin 1991 - M.H -

L'instruction de l'affaire introduite contre le président directeur général d'une entreprise publique a établi que la plupart des faits à lui reprochés ont eu lieu au cours d'une période antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi portant définition des fautes de gestion commises à l'égard des entreprises publiques, il en découle qu'en application du principe de la non rétroactivité des lois, la responsabilité de l'intéressé ne peut être retenue au regard de la loi susvisée, les autres griefs, survenus après juillet 1985, ne constituent que de simples manquements professionnels ou ne sont pas solidement fondés, ce qui a motivé le classement de l'affaire.

3 - Décision n°4 du 28 septembre 1991 - M.H.B, A.T, I.K -

L'instruction de l'affaire, introduite contre trois agents relevant d'un établissement public administratif, le premier en sa qualité de régisseur de dépenses, le deuxième en sa qualité de comptable, le troisième en sa qualité de chef du service financier de l'établissement, a établi que les griefs à eux reprochés ne sont que de simples manquements professionnels, dus à l'insuffisance de diligence dans le travail n'ayant engendré aucun préjudice pécuniaire ne constituent pas de ce fait des fautes graves, ce qui a motivé le classement de l'affaire.

4 - Décision n°8 du 28 septembre 1991 - H.H -

L'instruction de l'affaire, introduite contre un receveur des finances, en sa qualité de comptable d'un conseil de gouvernement, a établi que l'un des deux griefs à lui reprochés souffre d'insuffisance de preuves et que le second n'est qu'un simple manquement professionnel et ne constitue pas de ce fait une faute grave, ce qui a motivé le classement de l'affaire.

CONCLUSION

Il est déduit des arrêts de la Cour les principes et les orientations ci-après :

En ce qui concerne les poursuites contre les gestionnaires

L'action devant la Cour de Discipline Financière à l'encontre des gestionnaires publics n'exclut pas les autres poursuites dès lors

que la Cour rend ses arrêts sans préjudice des amendes prononcées par la Cour des Comptes et des sanctions disciplinaires ou pénales auxquelles peuvent donner lieu les infractions constatées et ce en application des dispositions de l'article 4 de la loi portant définition des fautes de gestion.

En ce qui concerne les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat

L'utilisation par le fonctionnaire d'équipements publics pour ses besoins personnels dans son logement de fonction, est toujours considérée comme un fait punissable par la Cour de Discipline Financière.

Aucun motif allégué par l'intéressé ne peut justifier une telle infraction qui demeure toujours sous la qualification de faute de gestion, quelles que soient les circonstances et tant que la réglementation à laquelle il est enfreint est encore en vigueur.

L'acte répréhensible peut provenir de la non vérification par le gestionnaire des documents soumis à sa signature, tel est le cas du directeur d'un établissement qui, par inadvertance, a octroyé indument l'indemnité kilométrique allouée normalement aux fonctionnaires qui utilisent leur voiture personnelle pour les besoins du service, dès lors que la signature, outre qu'elle consacre la détermination de la responsabilité, certifie la véracité des faits ce qui suppose une étude préalable, une maîtrise de l'objet et mûre réflexion (Arrêt n°65 du 23 mars 1991 - S.L-)

Les opérations relatives à l'émission, la détention et l'encaissement des chèques et l'affectation des fonds publics à l'usage pour lequel ils sont destinés, relèvent en vertu de la loi, exclusivement des attributions du comptable public. Si un ordonnateur s'immisce dans ces attributions il commet une faute de gestion dans la mesure où son immixtion contrevient à la règle prescrivant l'interdiction de cumuler les fonctions d'ordonnateur avec celles de comptable public, outre que cet acte risque d'être entaché de la présomption d'abus et même de détournement de deniers publics. (Arrêt n°46 du 15 juin 1991 - N.F, M.B.A-)

Tout acte de gestion ayant pour effet d'engager des dépenses publiques par une personne n'ayant pas reçu délégation régulière à ces fins est considéré comme une faute de gestion condamnable et répressible par la Cour de Discipline Financière et ce en application des dispositions du paragraphe quatre de l'article premier de la loi portant définition des fautes de gestion.

Par ailleurs les dépenses publiques ne peuvent être prises en charge sur des fonds gérés à la marge des dispositions du code de la comptabilité publique, au lieu et place du budget de l'Etat, ce qui constitue une augmentation déguisée des crédits autorisés par les lois de finances et pourrait être, le cas échéant, considéré comme une imputation irrégulière de dépenses ayant pour but de dissimuler un dépassement de crédit.

En outre, l'imputation sur ces mêmes fonds de dépenses ne revêtant pas un caractère administratif pour éviter leur rejet éventuel par l'organe de contrôle à priori si elles étaient imputées sur le budget de l'Etat, constitue une infraction aux règles applicables en matière d'affectation des deniers publics et également une faute de gestion entraînant un préjudice pécuniaire à l'Etat. D'autre part le gestionnaire n'est point fondé pour fournir des prestations publiques sans contre-partie ou à moitié prix et ne peut se permettre le classement des factures avant leur paiement, ni s'abstenir de les soumettre aux bénéficiaires pour règlement. (Arrêt n°51 du 13 juillet 1991 - A.B-)

En ce qui concerne les fautes de gestion commises à l'égard des entreprises publiques

L'observation des règles de bonne gestion dicte aux gestionnaires des entreprises publiques d'oeuvrer à maîtriser le volume des frais de fonctionnement et de s'abstenir d'engager les fonds de la collectivité dans des dépenses excessives, à des fins autres que celles auxquelles ils sont destinés ou en dehors de l'intérêt de l'entreprise, de chercher un profit personnel et de

procurer ou tenter de procurer à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature.

L'inobservation de ces règles est plus grave et le préjudice plus lourd lorsque l'entreprise concernée accuse un déficit ou passe par une conjoncture économique défavorable.

En outre, le gestionnaire de l'entreprise publique ne peut prétendre, au bénéfice d'indemnités indues ou avantages non autorisés sous prétexte de suivre la même voie que son prédécesseur ; il lui incombe par contre de mettre fin, en temps opportun, à cette infraction, dès lors que la manifestation tardive de ses dispositions à reverser les sommes indûment perçues n'exclut pas pour autant sa responsabilité.

Est également considérée comme acte répréhensible, l'imputation à la charge de l'entreprise de frais personnels, de dépenses somptuaires ou non nécessaires aux besoins de l'entité, tant ces actes entachent la bonne réputation du gestionnaire et affectent l'intégrité des fonds publics, outre le préjudice pécuniaire subi par l'entreprise publique.

En ce qui concerne les créances dues aux tiers, il n'est point admis leur règlement par la voie du troc. Le recours à ce procédé dissimule une infraction consistant dans l'octroi indu à autrui d'avantages en nature occasionnant à l'entreprise un préjudice pécuniaire. (Arrêt n°76 du 13 Avril 1991 -M.S.A-)

Le moyen de défense avancé par le prévenu ayant bénéficié d'un traitement au delà du seuil autorisé, alléguant que ce traitement a été fixé par le chef de l'entreprise "mère" en vertu d'une décision ayant obtenu l'accord du conseil d'administration ou que ce traitement a été fixé en vertu d'une convention entre deux entreprises, celle de son cadre d'origine et celle auprès de laquelle il est détaché, n'écarter nullement la responsabilité de l'intéressé, dès lors que, tant la décision que la convention, contreviennent à des dispositions réglementaires en vigueur. (Arrêt n°64 du 15 juin 1991 -A.C.K-, Arrêt n°80 du 13 juillet 1991 -M.R.H-)

De même, l'affectation d'une voiture de service au profit des membres de la famille du gestionnaire, outre la voiture de fonction constitue un avantage supplémentaire en nature interdit par la régime de rémunération applicable en la matière. (Arrêt n°64 précité).

Les motifs avancés par le président directeur général d'une entreprise publique pour justifier son recours à l'un des agents relevant de son autorité pour lui assurer le gardiennage de sa résidence, étant donné les circonstances exceptionnelles liées à la conjoncture économique et sociale difficile de l'entreprise, ne peuvent être admis dès lors que cet agissement consistant dans le bénéfice d'un avantage supplémentaire en nature vient en infraction aux interdictions édictées par les dispositions du même régime de rémunération ci-dessus évoqué.

De même, la Cour a rejeté les allégations avancées par ce gestionnaire arguant qu'il n'était pas au fait de la vente de certains articles à des prix en deçà du prix de revient alors que l'entreprise accusait un déficit chronique, et ce au motif que ledit gestionnaire se devait, en sa qualité de président directeur général d'assumer une responsabilité de premier rang exigeant de sa part une parfaite maîtrise et un suivi rigoureux des affaires de l'entreprise. Cette infraction est d'autant plus grave que cette vente en braderie est de nature à exposer l'entreprise à la faillite et constitue une opération exceptionnelle que l'intéressé aurait dû soumettre au conseil d'administration, étant donné qu'elle ne compte pas parmi les transactions courantes. (Arrêt n°73 du 13 avril 1991 -T.M-)

Le présent rapport a été arrêté par la Cour de Discipline Financière dans sa séance du 25 avril 1992.

Présents :

M.Ms Hassine CHERIF, Président

Ridha BEN YOUSSEF, Vice-Président

Moncef AMARA, Membre

Youssef TANNOUNI Membre

Ismail M'RABET, Membre

Abdessalem CHAABANE, Membre

Mohamed el Moncef JEHANE, Commissaire du Gouvernement

Abdelmalek EL HAMADI, Substitut du commissaire du Gouvernement

LE PRESIDENT
HASSINE CHERIF

Abonnement au Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Année 1993

Tarif d'abonnement en dinars tunisiens

PAYS	EDITION originale	TRADUCTION française	EDITION ORIGINALE et sa traduction
Tunisie	22,000	30,000	40,000
Algérie			
Maroc			
Libye			
Mauritanie			
Autres pays	33,000	47,000	54,000

Prix du numéro du J.O.R.T. de l'année en cours

Edition originale
0,420 dinar

Traduction française
0,600 dinar

Abonnement

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle avenue Farhat
Hached, Radès — Tél. : 299.224 / 299.914
ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- ☐ **Tunis** : 1 rue Hannon tél. : 349.637
- ☐ **Sousse** : Cité C.N.R.P.S. rue Ribat tél. : (03)25.495
- ☐ **Sfax** : Cité C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, route Gremda km 0,5 Tél. : (04)36.750

Le règlement de paiement se fera par espèces ou par chèques ou par virement bancaire au nom de
l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne dans l'un des comptes courants ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 610-15 à Tunis
S.T.B. : Tunis 57608/8
B.N.T. : Tunis 006 046 /w
U.I.B. : Agence A 35 00 70 100/4

Banque du Sud (Liberté) : 02 40 47 00 199/7
S.T.B. : (Mégrine) 045 225 206/9
B.I.A.T. (Mégrine) 52 30 00002/8
Banque du Sud (Radès) : 09 40 47 00 103/9

Sousse :

S.T.B. : 089 100 412/5

Sfax :

B.I.A.T. : 44 30 00 001/8